

理论攻坚-刑法 1

(全部讲义+本节课笔记)

主讲教师：潘琪

授课时间：2020.03.22



粉笔公考·官方微信

理论攻坚-刑法 1（讲义）

第五章 刑法

第一节 刑法概述

一、刑法的概念

刑法是指以国家名义规定何种行为是犯罪和应给犯罪人以何种刑罚处罚，以有效对付犯罪和积极预防犯罪的法律。

二、刑法的基本原则

（一）罪刑法定原则

法无明文规定不为罪，法无明文规定不处罚。

（二）平等适用刑法原则

平等适用刑法，即刑法面前人人平等，是指刑法规范在根据其内容应当得到适用的所有场合，都予以严格适用。

（三）罪责刑相适应原则（罪刑相适应、罪刑相当）

罪责刑相适应原则，是指犯多重的罪，就应承担多重的刑事责任。

三、刑法的空间效力

刑法的空间效力，是指刑法对地和对人的效力，它实际上要解决的是刑事管辖权的范围问题。

1. 属地管辖权

凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用我国刑法。

（1）领域：包括领陆、领水、领空、驻外使领馆、船舶、航空器。

（2）犯罪地：指行为地、结果地之一即可。

2. 属人管辖权（中国人在国外犯罪）

（1）最高刑为 3 年以下有期徒刑的，可以不予追究。

（2）我国的国家工作人员和军人：一律追究。

3. 保护管辖权（外国人在我国领域外对我国国家或者公民犯罪）

(1) 外国人所犯之罪按照我国刑法规定最低刑须为 3 年以上有期徒刑。

(2) 外国人所犯之罪按照犯罪地法律也应受刑罚处罚。

4. 普遍管辖权

我国缔结或者参加的国际条约所规定的犯罪。

强化练习

1. (单选) 我国客轮停靠在美国纽约港时, 德国人甲在轮船上盗窃我国公民乙价值 4000 元人民币的财物, 对本案确立我国刑法效力的依据是 ()。

- A. 属人原则
- B. 保护原则
- C. 普遍管辖原则
- D. 属地原则

2. (单选) 中国“郑和”号邮轮停靠在 W 国的 H 港, M 国的汤姆在邮轮上盗取了我国公民栾某的旅行包, 包内有 5000 美元。我国公安机关对此案行使刑事管辖权依据的原则是 ()。

- A. 普遍原则
- B. 属地原则
- C. 属人原则
- D. 保护原则

3. (单选) 法的对象效力, 是指法的适用对象有哪些, 对什么人和组织有效。《中华人民共和国刑法》第八条规定: “外国人在中华人民共和国领域外对中华人民共和国国家或者公民犯罪, 而按本法规定的最低刑为三年以上有期徒刑的, 可以适用本法, 但是按照犯罪地的法律不受处罚的除外。” 这条规定体现的原则是 ()。

- A. 属地原则
- B. 属人原则
- C. 保护原则
- D. 折中原则

4. (判断) “凡在中华人民共和国领域内犯罪的, 除法律有特别规定的以外, 都适用本法。” 体现了属地管辖原则。 ()

- A. 正确
- B. 错误

第二节 犯罪与犯罪构成

一、犯罪

犯罪是指具有严重的社会危害性、违反刑事法律规范、依法应当受刑罚处罚的行为。

二、犯罪构成

犯罪构成包括犯罪主体、犯罪主观方面、犯罪客体、犯罪客观方面。

（一）犯罪主体

犯罪主体是指实施危害社会的行为、依法应当负刑事责任的自然人和单位。

1. 自然人

（1）完全刑事责任能力

- ① 年满 16 周岁。
- ② 间歇性精神病人精神正常时。
- ③ 醉酒的人。

（2）完全无刑事责任能力

- ① 不满 14 周岁的人。
- ② 精神病人。

（3）相对无刑事责任能力

已满 14 周岁不满 16 周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。

（4）减轻刑事责任能力

已满 14 周岁不满 18 周岁的人、已满 75 周岁的人、**又聋又哑的人**、盲人、尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人，为减轻刑事责任能力的人。

2. 单位

单位犯罪，一般是指公司、企业、事业单位、机关、团体为本单位谋取非法利益或者以单位名义为本单位全体成员或者多数成员谋取非法利益，由单位的决策机构按照单位的决策程序决定，由直接责任人员具体实施的，且刑法明文有规定的犯罪。

（二）犯罪主观方面

犯罪主观方面是指犯罪主体对自己危害社会的行为及其危害社会的结果所持的心理态度，包括犯罪故意、犯罪过失、犯罪目的、犯罪动机等。

1. 犯罪故意

（1）直接故意

直接故意是指行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望这种结果发生的心理态度。

（2）间接故意

间接故意是指行为人明知自己的行为可能发生危害社会的结果，并且有意放任，以致发生这种结果的心理态度。

2. 犯罪过失

（1）疏忽大意的过失

疏忽大意的过失是指应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽大意而没有预见，以致发生这种结果的心理状态。

（2）过于自信的过失

过于自信的过失是指已经预见自己的行为可能发生危害社会的结果，但轻信能够避免，以致发生这种结果的心理状态。

（三）犯罪客体

犯罪客体是指我国刑法所保护而为犯罪行为所侵犯的社会关系。

（四）犯罪客观方面

犯罪客观方面是指刑法规定的构成犯罪在客观上必须具备的条件。

1. 危害行为

危害行为专指犯罪构成的客观方面的行为，即由行为人的意识、意志支配的违反刑法规定的危害社会的行为。

（1）作为

作为，即积极的行为，是指以积极的身体举动实施刑法所禁止的行为。

（2）不作为

不作为，是指行为人在能够履行自己应尽义务的情况下不履行该义务。

2. 危害结果

危害结果是指危害行为作用于犯罪对象而对犯罪直接客体造成的法定的实际损害或现实的危险状态。

3. 因果关系

因果关系是指犯罪客观方面中的危害行为同危害结果之间存在的引起与被引起的关系。

强化练习

1. (多选) 下列应当负刑事责任的是()。
 - A. 李某(15 周岁)实施故意伤害致人重伤的行为
 - B. 王某(13 周岁)实施危害公共安全的放火行为
 - C. 马某(17 周岁)实施盗窃行为且数额较大
 - D. 胡某(16 周岁)实施抢劫行为

2. (单选) 依据法律规定, 下列几个未成年人中能够承担刑事责任的是()。
 - A. 李某, 今年十六周岁, 放学路上发现有人抢劫同学, 他将坏人打伤
 - B. 郭某, 今年十三周岁, 将学校的实验室点燃, 造成巨大经济损失
 - C. 陈某, 今年十七周岁, 在集市上偷窃时被发现, 逃跑的过程中将追赶之人刺成重伤
 - D. 梁某, 今年十五周岁, 将邻居家的一只价值 8 万美元的小狗偷走并低价处理了

3. (单选) 甲是间歇性精神病人。某日, 其在精神正常时喝醉了酒, 把酒店老板打成重伤, 在群众抓捕他时, 他因惊恐而精神病发作。以下说法正确的是()。
 - A. 甲应当负刑事责任, 但可以减轻处罚
 - B. 甲应当负刑事责任, 但可以从轻处罚
 - C. 甲不负刑事责任, 因其是精神病人
 - D. 甲应当负刑事责任

4. (单选) 某日, 刘某给朋友过生日而喝醉了酒, 在意识不清的情况下, 捅死了前来劝阻其闹事的饭店服务员, 其行为判断正确的是 ()。

- A. 刘某是在意识不清的情况下杀人的, 所以不构成犯罪
- B. 刘某应当负刑事责任, 但应当从轻或减轻处罚
- C. 刘某酗酒后杀人, 应当从重处罚
- D. 刘某的行为构成故意杀人罪

5. (单选) 钱某欲谋害其夫, 寻求“大仙”帮忙, 将“大仙”提供的写有其夫名字的纸符烧毁, 希望借此杀死其夫, 碰巧其夫当晚猝死。钱某后悔, 投案自首。钱某的行为应定性为 ()。

- A. 直接故意
- B. 间接故意
- C. 过失犯罪
- D. 不是犯罪

6. (单选) 行为人明知自己的行为可能发生危害社会的结果, 而放任结果发生的是 ()。

- A. 直接故意
- B. 疏忽大意的过失
- C. 过于自信的过失
- D. 间接故意

7. (单选) 下列情况不需要承担刑事责任的是 ()。

- A. 赵某 18 岁, 为筹集上网费, 醉酒后盗取财物 5 万元
- B. 丁某为间歇性精神病人, 病情发作时拿刀将路人砍伤
- C. 王某 20 岁, 聋哑人, 盗取财物 4 万元
- D. 李某吸食毒品后神情恍惚, 持刀将妻子杀死

第三节 排除犯罪的行为

一、正当防卫

为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害, 而采取的制止不法侵害的行为, 对不法侵害人造成损害的, 属于正当防卫, 不负刑事责任。

防卫过当是指正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的行为。对于防卫过当的，应当减轻或者免除处罚。

无过当防卫（又称特殊的正当防卫）是指对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为，造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任。

二、紧急避险

紧急避险是指在法律所保护的权益遇到危险而不可能采用其他措施加以避免时，不得已而采用的损害另一个较小的权益以保护较大的权益免遭损害的行为。紧急避险行为不负刑事责任。

紧急避险不适用于职务上、业务上负有特定责任的人。

紧急避险超过必要限度造成不应有的损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚。

强化练习

1.（单选）蔡某伙同朱某等人持刀对陆某进行抢劫，陆某奋起反抗，搏斗中夺取蔡某短刀，刀捅蔡某后夺路而逃，朱某等人呼喊追赶，后蔡某伤重死亡。陆某刀捅蔡某行为的性质是（ ）。

- A. 正当防卫
- B. 防卫过当
- C. 假想防卫
- D. 事后防卫

2.（单选）某晚，余某骑电动车下班回家，行至一路口在自行车道上等候红绿灯，此时一宝马车也路过此路口，司机龙某欲违章驶入自行车道右转，因余某挡住其右转路线，龙某下车对余某进行谩骂，双方发生争吵，龙某返回车内取出一把约 30 厘米长砍刀，余某急忙弃车逃跑，龙某上前追砍余某，将余某肩部砍伤，当第二刀砍来时，因用力过猛，刀掉落在地，双方激烈争斗中，余某抢先拾起砍刀进行反击，砍中龙某颈部及背部，路人赵某看到后拨打 110 报警，民警接警后到达现场，120 救护车随即赶到，后龙某经抢救无效死亡。根据我国刑法规定，下列说法正确的是（ ）。

A. 龙某的砍刀掉落后，不法侵害的现实威胁已消失，余某不存在防卫的紧迫性

B. 余某主观上具有加害意图，不具有防卫意图

C. 余某的反击行为符合刑法中特殊防卫权的规定，应构成正当防卫，不负刑事责任

D. 余某的反击行为明显超过了必要的限度，造成龙某死亡，应构成防卫过当

3. (单选) 甲持刀追杀乙，眼见就要被甲追上，乙见路旁有一辆未熄火的摩托车，便驾车逃跑，使摩托车造成严重损失，其行为构成()。

A. 故意损坏财物罪

B. 正当防卫

C. 执行命令

D. 紧急避险

4. (单选) 王某和李某素有仇怨，李某扬言要找机会杀掉王某，王某得知后，先下手除掉了李某。王某的行为()。

A. 属于正当防卫，不负刑事责任

B. 属于意外事件，不负刑事责任

C. 属于自救行为，不负刑事责任

D. 属于故意杀人，应当负刑事责任

5. (单选) 紧急避险的情况下，行为人所造成的损害()。

A. 可以大于危险可能造成的损害

B. 可以等于危险可能造成的损害

C. 应该小于危险可能造成的损害

D. 特殊情况下可以没有限制

6. (多选) 下列情形不适用紧急避险的有()。

A. 来自于自然界的危险

B. 业务上负有特定责任的人避免本人危险

C. 来自于动物的侵袭

D. 职务上负有特定责任的人避免本人危险

第四节 故意犯罪形态

一、犯罪预备

犯罪预备是指为了犯罪，准备工具，制造条件，但由于行为人意志以外的原因而未能着手实行犯罪的情形。

对于预备犯，可以比照既遂犯从轻、减轻或者免除处罚。

二、犯罪未遂

犯罪未遂是指已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的情形。

对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。

三、犯罪中止

犯罪中止是指犯罪分子在实施犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的行为。

对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。

强化练习

1. (单选) 甲为了报复杀死仇人乙，将乙家附近一草垛点燃，但突降大雨将火苗浇灭，甲见无法点燃草垛，遂离开。甲的犯罪形态属于 ()。

- A. 犯罪既遂
- B. 犯罪未遂
- C. 犯罪中止
- D. 以上选项都不正确

2. (单选) 春节快到了，张三想偷点钱回老家过年，于是悄悄到一家属楼附近暗查，正好从该家属楼走出几个派出所民警，于是张三溜走了，张三的行为属于 ()。

- A. 犯罪预备
- B. 犯罪未遂
- C. 犯罪中止
- D. 犯罪既遂

3.（单选）下列属于犯罪未遂的是（ ）。

- A. 甲在盗窃一老人的 3000 元钱后于第二天又将盗窃所得的 3000 元返还给老人
- B. 乙在盗窃时被主人发现当场抓获送交公安机关
- C. 丙总对自己说会画外币能够以假乱真，但一直没有具体行为
- D. 丁欲下毒杀死丙，在丙中毒后后悔，就把丙及时送入医院，经抢救，丙脱离危险

根据以下材料，回答 4—5 题。

材料：外来务工人员戴某，因遭遇骗子公司，其财物被骗光，遂心生歹念，尾随一女子入户抢劫，但在对方的安抚下自动停止了抢劫。

4.（单选）戴某的行为属于（ ）。

- A. 犯罪预备
- B. 犯罪未遂
- C. 犯罪既遂
- D. 犯罪中止

5.（单选）对于戴某的行为，按照我国相关法律规定（ ）。

- A. 应当免除处罚或减轻处罚
- B. 可以免除处罚或减轻处罚
- C. 应当判处十年以上有期徒刑
- D. 应当判处无期徒刑

6.（单选）王某潜入某局的财务室盗窃财物，打开保险箱后，柜中空无分文。王某的行为是盗窃（ ）。

- A. 中止
- B. 预备
- C. 未遂
- D. 既遂

第五节 共同犯罪

一、共同犯罪的概念

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二、共同犯罪的成立条件及排除情形

（一）成立条件

1. 必须二人以上（主体）。
2. 必须有共同故意（主观）。
3. 必须有共同行为（客观）。

（二）排除情形

1. 同时犯。
2. 超出共同故意之外的犯罪。
3. 事前无通谋、事后提供帮助的行为。

三、共犯人的分类

1. 主犯

组织、领导犯罪集团进行犯罪活动或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

2. 从犯

从犯是指在共同犯罪中起次要或者辅助作用的犯罪分子。

3. 胁从犯

胁从犯是指被胁迫参加犯罪的人，即在他人威胁下不完全自愿地参加共同犯罪，并且在共同犯罪中起较小作用的人。

4. 教唆犯

教唆犯是指以劝说、利诱、授意、怂恿、收买、威胁等方法，将自己的犯罪意图灌输给本来没有犯罪意图的人，致使其按教唆人的犯罪意图实施犯罪，教唆人即构成教唆犯。

强化练习

1. （多选）下列情况不能成立共同犯罪的有（ ）。
- A. 一方为故意而另一方为过失

- B. 缺乏共同意思联络的同时犯
- C. 事前通谋的事后窝藏、包庇行为
- D. 故意内容不同的同时犯

2. (单选) 甲故意伤害乙，致其重伤，昏倒在地，不省人事。甲离开后，丙路过此地。丙见昏倒在地的乙手上戴着一块金表，于是临时起意，顺手将表摘走，该表价值 2 万余元。对于本案，下列选项正确的是（ ）。

- A. 甲、丙共同构成伤害罪
- B. 甲、丙共同构成盗窃罪
- C. 甲、丙共同构成抢劫罪
- D. 甲构成故意伤害罪，丙构成盗窃罪

3. (单选) 郭某与梁某为某商场仓库的保管员，各自都有从仓库偷些东西的想法。一日郭某值夜班，晚 11 时许，郭某与梁某入仓库分头巡视。郭某将一金表和一条金项链放入怀中，梁某将两部摩托罗拉手机放入口袋中。关于郭某与梁某是否构成共同犯罪，下列正确的是（ ）。

- A. 郭某与梁某构成共同犯罪
- B. 郭某与梁某不构成共同犯罪
- C. 郭某与梁某不一定构成共同犯罪
- D. 郭某与梁某可能构成共同犯罪

4. (判断) 我国刑法根据共同犯罪人在共同犯罪中所起的作用，适当考虑分工，把共同犯罪人分为主犯、从犯和教唆犯三种。（ ）

- A. 正确
- B. 错误

第六节 刑罚

一、主刑

主刑包括管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑 5 种。

1. 管制

管制是指对犯罪分子不实行关押，依法实行社区矫正的刑罚方法。

2. 拘役

拘役是短期剥夺犯罪分子人身自由，被判处拘役的犯罪分子，由公安机关就近执行。

3. 有期徒刑

有期徒刑是在一定期限内剥夺犯罪分子的人身自由，实行强制劳动改造的刑罚方法。

4. 无期徒刑

无期徒刑是剥夺犯罪分子终身自由，并强制劳动改造的刑罚方法。

5. 死刑

死刑是行刑者基于法律所赋予的权力，剥夺犯罪分子生命的刑罚方法。

适用条件限制：

（1）适用对象的限制。犯罪的时候不满 18 周岁的人和审判的时候怀孕的妇女，不适用死刑；审判的时候已满 75 周岁的人，不适用死刑，但以特别残忍手段致人死亡的除外。

（2）死刑适用程序的限制。死刑除依法由最高人民法院判决的以外，都应当报请最高人民法院核准。死刑缓期执行的，可以由高级人民法院判决或者核准。

（3）执行制度的限制。对于应当判处死刑的犯罪分子，如果不是必须立即执行的，可以判处死缓（2 年）。判处死刑缓期执行的，在死刑缓期执行期间，如果没有故意犯罪，2 年期满以后，减为无期徒刑；如果确有重大立功表现，2 年期满以后，减为 25 年有期徒刑；如果故意犯罪，情节恶劣的，报请最高人民法院核准后执行死刑；对于故意犯罪未执行死刑的，死刑缓期执行的期间重新计算，并报最高人民法院备案。

二、附加刑

1. 罚金

罚金是人民法院判处犯罪人向国家缴纳一定数额金钱的刑罚方法。

2. 剥夺政治权利

剥夺政治权利，是指剥夺犯罪人参加国家管理和政治活动权利的刑罚方法。

剥夺政治权利是指剥夺犯罪分子下列 4 项权利：

- (1) 选举权和被选举权；
- (2) 言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利；
- (3) 担任国家机关职务的权利；
- (4) 担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。

3. 没收财产

没收财产是将犯罪分子个人所有财产的部分或者全部强制无偿地收归国有的刑罚方法。

4. 驱逐出境

驱逐出境，是强迫犯罪的外国人离开中国国（边）境的刑罚方法。

三、追诉时效

1. 追诉时效期限

犯罪经过下列期限不再追诉：

- (1) 法定最高刑为不满 5 年有期徒刑的，经过 5 年；
- (2) 法定最高刑为 5 年以上不满 10 年有期徒刑的，经过 10 年；
- (3) 法定最高刑为 10 年以上有期徒刑的，经过 15 年；
- (4) 法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过 20 年。如果 20 年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

2. 追诉时效延长

(1) 在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民法院受理案件以后，逃避侦查或者审判的，不受追诉期限的限制。

(2) 被害人在追诉期限内提出控告，人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的，不受追诉期限的限制。

强化练习

1. （单选）对被判处拘役的罪犯，执行机关是（ ）。
- A. 监狱
 - B. 公安机关
 - C. 司法行政机关
 - D. 社区矫正机构

2. (单选) 法定最高刑为 5 年以上不满 10 年有期徒刑的, 不再追诉的法定时限是 ()。

- A. 经过 5 年
- B. 经过 15 年
- C. 经过 10 年
- D. 经过 20 年

3. (多选) 犯罪经过下列 () 期限不再追诉。

- A. 法定最高刑为不满 5 年有期徒刑的, 经过 5 年
- B. 法定最高刑为 5 年到 10 年有期徒刑的, 经过 10 年
- C. 法定最高刑为 10 年以上有期徒刑的, 经过 15 年
- D. 法定最高刑为无期徒刑、死刑的, 经过 25 年

4. (单选) 甲女将乙男杀死并分尸, 一审被判处死刑。一个半月后, 经最高人民法院核准执行死刑, 准备押赴刑场时甲女声称自己怀孕, 经调查发现甲女已怀孕 3 个月。关于本案的分析, 正确的是 ()。

- A. 死刑已经核准, 继续对甲女执行死刑
- B. 应当中止执行死刑, 待甲女分娩后再执行死刑
- C. 应当中止执行死刑, 先对甲女实行人工流产后执行死刑
- D. 停止对甲女执行死刑, 报请最高人民法院依法改判

5. (单选) 2016 年 8 月 6 日下午 6 时许, 赵某 (男, 17 岁, 无业) 持刀在本市某偏僻路段对路过的女青年小焦进行抢劫。在抢劫得手准备逃走时, 赵某突然认出被抢的女青年是其以前的邻居小焦。赵某怕暴露, 用匕首连刺小焦数刀致小焦失血过多死亡。赵某行为构成抢劫罪和故意杀人罪, 下列量刑说法正确的是 ()。

- A. 应当适用死刑
- B. 可以适用死刑
- C. 不可以适用死刑
- D. 不应当适用死刑, 但可以判处死缓

6.（单选）依据宪法和法律规定，因间谍罪被判处有期徒刑的赵某在刑满释放当年可以从事的活动是（ ）。

- A. 自由宣传某种宗教信仰
- B. 控告当年办理其案件的国家工作人员
- C. 参加当地组织的抗战胜利七十周年游行
- D. 选举其户籍所在地的县级人民代表大会代表

7.（单选）死缓犯二年期满后减为无期徒刑的条件是（ ）。

- A. 没有故意犯罪
- B. 确有悔改表现
- C. 有立功表现
- D. 有重大立功表现

第七节 刑罚的适用

一、累犯

累犯，是指因犯罪而受过一定的刑罚处罚，在刑罚执行完毕或者赦免以后，在法定期限内又犯一定之罪的罪犯。

对累犯应当从重处罚。累犯包括一般累犯和特殊累犯。

（一）一般累犯

一般累犯，是指被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在 5 年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的犯罪分子。

- 1. 前后两罪都是故意犯罪。
- 2. 前后两罪都应当是被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪。
- 3. 后罪在前罪的刑罚执行完毕或赦免以后 5 年之内。
- 4. 不满 18 周岁的人犯罪的，不成立累犯。

（二）特殊累犯

特殊累犯，是指危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪的犯罪分子，在刑罚执行完毕或者赦免后，在任何时候再犯上述任一类罪的情形。

二、自首与立功

（一）自首

自首，是指犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的行为，或者被采取强制措施犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的行为。

对于自首的犯罪分子，可以从轻或减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

（二）立功

立功，是指犯罪分子揭发他人的犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等的行为。

对于有立功表现的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。

三、缓刑

（一）对象

被判处拘役、3 年以下有期徒刑的犯罪分子。

（二）条件

1. 犯罪情节较轻。
2. 有悔罪表现。
3. 没有再犯罪的危险。
4. 宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

（三）缓刑适用的特殊规定

不满 18 周岁的人、怀孕的妇女和已满 75 周岁的人，应当宣告缓刑。

对于累犯和犯罪集团的首要分子，不适用缓刑。

（四）缓刑禁止令

宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。

（五）缓刑的结果

1. 在缓刑考验期内，如果遵守一定条件，原判刑罚就不再执行，并公开予以宣告。

2. 缓刑撤销：

（1）缓刑考验期内犯新罪或者发现漏罪；

（2）缓刑考验期内违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的。

强化练习

1. （单选）对于判处拘役、（ ）年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合《刑法》规定条件的，可以宣告缓刑。

- A. 一
- B. 三
- C. 五
- D. 七

2. （单选）甲因盗窃被公安机关逮捕。在审讯期间，甲主动交代出曾实施过抢劫犯罪。甲交代抢劫犯罪的行为属于（ ）。

- A. 自首
- B. 坦白
- C. 立功
- D. 悔过

3. （单选）张某，女，25岁，因大量使用地沟油等有害食材制作并销售快餐而被法院以生产、销售不符合安全标准的食品罪判处有期徒刑3年。关于缓刑的适用，说法正确的是（ ）。

- A. 如果张某被依法判处有期徒刑5年，可以适用缓刑
- B. 如果张某身怀有孕，可以适用缓刑
- C. 根据张某的犯罪情况，可以同时禁止其在缓刑考验期限内从事生产销售行为
- D. 只要张某在缓刑考验期限内没有故意犯罪，缓刑考验期满，原判刑罚就不再执行

4. （单选）根据我国《刑法》的规定，下列情形中构成累犯的是（ ）。

- A. 甲犯交通肇事罪被判有期徒刑，刑罚执行完毕后 4 年又犯故意伤害罪
- B. 乙犯分裂国家罪被判有期徒刑，刑罚执行完毕后第 10 年又犯煽动颠覆国家政权罪
- C. 丙犯盗窃罪被判有期徒刑，刑罚执行完毕后第 7 年又犯抢劫罪
- D. 丁 17 岁时犯故意伤害罪被判有期徒刑 2 年，刑满释放后第 3 年又犯抢劫罪

第八节 分则

（一）贪污罪

贪污罪，是指国家工作人员和受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。

（二）挪用公款罪

挪用公款罪，是指国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动，或者挪用公款数额较大、进行营利活动，或者挪用公款数额较大、超过 3 个月未还的行为。

（三）受贿罪

受贿罪，是指国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的行为。

（四）抢劫罪

1. 概念

抢劫罪，是指以非法占有为目的，以暴力、胁迫或者其他方法，强行劫取公私财物的行为。

“其他方法”指由行为人采取的致使被害人不能反抗、不知反抗或不敢反抗的方法。

2. 转化犯

（1）携带凶器抢夺的，定抢劫罪而不定抢夺罪。

（2）犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，转化为抢劫罪。

（3）聚众“打砸抢”，毁坏或者抢走公私财物的，对首要分子，应以抢劫罪定罪处罚。

（五）盗窃罪

盗窃罪，是指以非法占有为目的，窃取公私财物数额较大，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的行为。

（六）诈骗罪

诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。

（七）绑架罪

绑架罪，是指利用被绑架人的近亲属或者其他人对被绑架人安危的忧虑，以勒索财物或满足其他不法要求为目的，使用暴力、胁迫或者麻醉方法劫持或以实力控制他人的行为。

杀害被绑架人的，或者故意伤害被绑架人，致人重伤、死亡的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。

（八）非法拘禁罪

非法拘禁罪，是指故意非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的行为。

（九）故意伤害罪

故意伤害罪，是指故意非法损害他人身体健康的行为。

（十）故意杀人罪

故意杀人罪，是指故意非法剥夺他人生命的行为。

（十一）危险驾驶罪

危险驾驶罪，是指在道路上驾驶机动车，实施刑法所禁止的危险驾驶行为。

本罪行为表现为：（1）追逐竞驶，情节恶劣；（2）醉酒驾驶机动车；（3）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶；（4）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全。

（十二）交通肇事罪

交通肇事罪，是指违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的行为。

“因逃逸致人死亡”，是指行为人在交通肇事后为逃避法律追究而逃跑，致使被害人因得不到救助而死亡的情形。

行为人在交通肇事后为逃避法律追究，将被害人带离事故现场后隐藏或者遗弃，致使被害人无法得到救助而死亡或者严重残疾的，应当以故意杀人罪或者故意伤害罪定罪处罚。

强化练习

1.（单选）公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的涉嫌（ ）罪。

- A. 职务侵占
- B. 挪用资金
- C. 贪污
- D. 盗窃

2.（单选）甲欠乙债务5万元，乙向甲多次催讨，甲都未归还。某日为追回债务，乙伙同丙将甲骗至某处捆绑关押，然后电话告诉甲的妻子拿5万元赎人。乙和丙的行为构成（ ）。

- A. 抢劫罪
- B. 敲诈勒索罪
- C. 非法拘禁罪
- D. 抢夺罪

- 3.（单选）下列行为不构成危险驾驶罪的是（ ）。
- A. 醉酒驾驶机动车的
B. 吸食毒品后驾驶机动车的
C. 从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的
D. 违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的
- 4.（单选）甲因患绝症的好友乙的请求，买来大量安眠药让乙一次性服下，最终导致乙死亡，甲的行为（ ）。
- A. 不构成犯罪
B. 构成故意伤害罪
C. 构成虐待罪
D. 构成故意杀人罪
- 5.（单选）刘某和张某发现二人刚刚出生的孩子具有先天残疾，二人商量后将婴儿放置于人迹罕见的深山老林里致其死亡，二人（ ）。
- A. 不构成犯罪
B. 构成遗弃罪
C. 构成故意杀人罪
D. 构成过失致人死亡罪
- 6.（单选）钟某借口要买烟，向店主提出要查看香烟，趁店主不注意就用假烟与店主真烟调换，钟某采取类似办法共获取价值 8000 元的香烟。钟某的行为构成（ ）罪。
- A. 诈骗
B. 盗窃
C. 绑架
D. 抢夺
- 7.（单选）甲是一水库承包老板，某晚乙到水库偷鱼被甲发现，乙带着偷来的鱼逃跑。乙为了摆脱甲的追赶，挥舞刀的过程中把甲刺成轻伤。乙的行为构成（ ）罪。
- A. 盗窃
B. 抢劫

C. 杀人

D. 故意伤害

理论攻坚-刑法 1（笔记）

【注意】

1. 本节课讲解第 1-5 节。
2. 刑法学习方法：主要考查理解，给出案例问对应的刑法知识点，在这种考查方式的基础下，上课要听例子和关键词，掌握好了例子和关键词，做题基本没问题。
3. 答疑：大家的基础不同，有的知识点之外的内容老师如果没有及时回复的话，可以在下节课的课前或者课后新浪微博@粉笔潘琪私信老师，备注省考公安 2 期的学员，当晚 11 点前的问题老师会进行回复。

第一节 刑法概述

一、刑法的概念

刑法是指以国家名义规定何种行为是犯罪和应给犯罪人以何种刑罚处罚，以有效对付犯罪和积极预防犯罪的法律。



【解析】

刑法的概念（了解即可，一般不会作为考点考查）：关键词“犯罪”“刑罚”，刑法是研究犯罪和刑罚的法律，即刑法给犯罪分子定什么罪、量什么刑。

二、刑法的基本原则

（一）罪刑法定原则

法无明文规定不为罪，法无明文规定不处罚。

（二）平等适用刑法原则

平等适用刑法，也即刑法面前人人平等，是指刑法规范在根据其内容应当得到适用的所有场合，都予以严格适用。

（三）罪责刑相适应原则（罪刑相适应、罪刑相当）

罪责刑相适应原则，是指犯多重的罪，就应承担多重的刑事责任。

【解析】

1. 刑法的基本原则：

（1）罪刑法定原则，经典表述“法无明文规定不为罪，法无明文规定不处罚”。只要法律没有明明白白用文字写出来的，这个行为就不定罪、不处罚。比如我国没有拐卖男人罪，如A拐卖了成年男性，不能定为拐卖男人罪，因为罪刑法定。我国只有拐卖妇女儿童罪，妇女是14周岁以上的女性；儿童是不论男女，不满14周岁的。成年男子不在此系列，因此拐卖男人如果没有其他情形就不定罪，若是这过程中有杀害行为，可以定故意杀人罪。

（2）平等适用刑法原则：法律面前人人平等、刑法面前人人平等，即大家无论出身地位、长相美丑等，在适用刑法时都是平等的。

（3）罪责刑相适应原则（喜欢考表述）：还可以表述为罪刑相适应、罪刑相当。罪责刑相适应意为犯多大的罪，就要承担多大的刑事责任，法官会判处相应的刑罚，做到重罪重罚、轻罪轻罚，罪刑相称、罚当其罪。比如故意杀人罪和重婚罪，故意杀人罪是剥夺性命，二者相比故意杀人罪判的更重，一般判10年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，情节较轻的判3-10年；重婚罪最高刑是2年有期徒刑，因为罪责刑相适应。

2. 考查方式：

（1）直接考查：以下属于/不属于刑法基本原则的有哪些。我国刑法基本原则有且仅有这三个，出现了其他表述都是错误的。比如“以事实为依据，以法律为准绳”不是刑法的基本原则，其是我国三大诉讼法的基本原则。

（2）间接考查：给出一个表述，问对应的是哪项基本原则。在古语中有一句话“王子犯法与庶民同罪”，对应当代刑法的平等适用刑法原则。

三、刑法的空间效力

刑法的空间效力，是指刑法对地和对人的效力，它实际上要解决的是刑事管辖权的范围问题。

【解析】

1. 刑法的空间效力：是整个省考公安中的核心高频考点。关键词“对地”“对人”，即我国刑法对哪些地方、哪些人可以管辖。其关键是看我国的刑事管辖权，包括四个：属地管辖权（绝对重点）、属人管辖权、保护管辖权、普遍管辖权。

2. 大家学习中国的刑法，参加中国的考试，如果给出一个案例问“根据我国刑法，哪个国家可以管”，即便不知道，也可以猜测选择中国。

1. 属地管辖权

凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用我国刑法。

（1）领域：包括领陆、领水、领空、驻外使领馆、船舶、航空器。

驻美使馆办公楼简介



【解析】

1. 属地管辖权：看主权，一般而言在我国领域内、主权范围内犯罪，适用我国刑法，即“我的地盘听我的”。

2. 我国领域：

（1）三领：领陆、领水、领空。

（2）驻外使领馆：中国驻外国的大使馆和领事馆，是我国主权范围的延伸。比如在中国驻美国大使馆中发生一起刑事凶杀案，中国刑法可以管辖，依据属地

管辖权。

(3) 船舶、航空器（标画重点，2016-2010 连续四年都有所涉及）：只要是中国的船舶、航空器，就视为中国领域。不管船舶在哪里航行、停靠在哪里，在上面发生的刑事案件一律归中国刑法管。比如一架中国的飞机在美国上空航行时，一个英国人杀了一个德国人，中国飞机是中国的航空器，所以不管在哪里停靠、航行，上面发生什么样的刑事案件都归中国管辖。船舶、航空器一般都会印有中国国旗，又称之为“旗国主义”。

3. 犯罪地：关键词“或”，指行为地或结果地之一在我国领域内，就算犯罪地在我国。比如在国外投毒，毒沿着河流飘到我国境内毒死了我国境内的人，犯罪行为地在国外，但犯罪结果地发生在中国，中国可以依据属地管辖原则进行管辖。

2. 属人管辖权（中国人在国外犯罪）

(1) 最高刑为 3 年以下有期徒刑的，**可以**不予追究。

(2) 我国的国家工作人员和军人，一律追究。

【解析】

1. 属人管辖权：中国公民在国外犯罪，“我的人我可以管”。

2. 区别情况：

(1) 国家工作人员或者军人：意味着是有身份的人，在国外犯罪时，无条件适用中国刑法，一律追究。

(2) 普通百姓：普通百姓在国外犯罪，如果是轻罪，即按照我国刑法规定最高刑为 3 年以下有期徒刑的，可以不予追究，即放老百姓一马。注意：也可以追究，法律尤其是刑法上“可以”是既可以这样做也可以不这样做，具体是司法机关视情况而定。而“应当”是一定、必须这么做。

3. 保护管辖权（外国人在我国领域外对我国国家或者公民犯罪）

(1) 外国人所犯之罪按照我国刑法规定最低刑须为 3 年以上有期徒刑。

(2) 外国人所犯之罪按照犯罪地法律也应受刑罚处罚。

【解析】

1. 保护管辖权：受到欺负。一般针对外国人在我国领域外对我国国家或者公民犯罪。

2. 两个条件同时满足，适用保护管辖。两个条件：

（1）外国人所犯之罪按照我国刑法规定最低刑须为 3 年以上有期徒刑：比如故意杀人、抢劫、强奸、绑架等。

（2）外国人所犯之罪按照犯罪地的法律也应当受刑罚处罚。

3. 比如王某在泰国缅甸被人杀害，缅甸人是外国人，泰国属于我国领域之外，是侵犯我国公民的利益。缅甸人故意杀人，是重罪（满足第一个条件），纵观世界全球，故意杀人都应当受到刑罚处罚（满足第二个条件），此时我国可以适用保护管辖权。

4. 普遍管辖权（危害人类共同利益的犯罪）

我国缔结或者参加的国际条约所规定的犯罪。

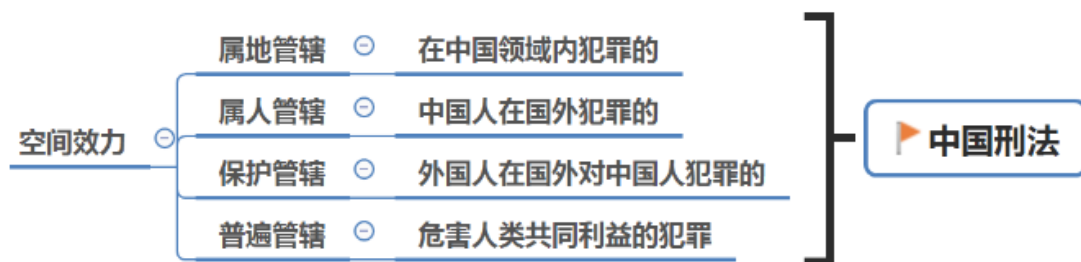


《制止恐怖主义爆炸的国际公约》

【解析】

1. 普遍管辖权：针对危害人类共同利益的犯罪，是国际犯罪，我国缔结、订立、参加了相关国际条约，可以依据普遍管辖权管辖。比如我国在 2001 年参加了《制止恐怖主义爆炸的国际条约》，如果有人实施恐怖主义爆炸活动，我国可以管辖。

2. 我国参加的相应国际条约：**海盗、贩毒、贩奴、劫持航空器、恐怖主义**，看到要知道考查普遍管辖权。



【注意】

1. 张三在中国杀人，是我国领域内犯罪，“我的地盘听我的”，适用属地管辖。
2. 中国公民张三去国外杀人，“我的人我能管”，适用属人管辖。
3. 日本人在美国将中国公民杀死，外国人在国外欺负中国，适用保护管辖。
4. 无国籍人在美国贩毒，逃到中国，贩毒是国际犯罪，适用普遍管辖。



【注意】

1. 刑法的概念（简单了解）：掌握关键词犯罪、刑罚。
2. 基本原则：我国仅有三条基本原则，即罪刑法定、平等适用刑法、罪责刑相适应；或者给出一个表述问对应哪一项基本原则，要掌握内涵。
3. 空间效力：四个管辖权。

（1）属地管辖（重点）：

- ①我国领域包含哪些，重点掌握船舶、航空器，只要是中国的船舶、航空器

不论航行到哪里、停靠在哪里，上面的刑事案件归中国刑法管辖。

②犯罪地认定：犯罪行为地（比如杀人、放火、投毒的行为）或犯罪结果地（比如人死、人伤）之一发生在中国，即行为或者结果有一项在我国，就是犯罪地在中国。

（2）属人管辖权：中国人跑到国外犯罪，我的人我能管。区分情况：

①如果是国家工作人员、军人跑到国外犯罪，一般不包括退役军人，国外犯罪需要一律追究，无条件适用。

②如果是普通百姓犯比较轻的罪，法条表述为“可以不追究”。

（3）保护管辖权：针对外国人在国外欺负中国百姓，同时满足两个条件：外国人所犯的是重罪+行为在犯罪地也被认为是犯罪，我国可以适用保护管辖。

（4）普遍管辖权：针对国际犯罪，比如海盗、劫持航空器。

强化练习

1.（单选）我国客轮停靠在美国纽约港时，德国人甲在轮船上盗窃我国公民乙价值 4000 元人民币的财物，对本案确立我国刑法效力的依据是（ ）。

- A. 属人原则
- B. 保护原则
- C. 普遍管辖原则
- D. 属地原则

【解析】1.D 项正确：“我国客轮”是中国船舶，不管停靠、航行在哪里，上面发生的刑事案件中国可以管，是“旗国主义”。

A 项错误：中国公民跑到国外犯罪，本题是德国人在偷东西。

B 项错误：外国人在国外欺负中国百姓，我国客轮是我国领域，不是在国外。

C 项错误：针对国际犯罪，比如贩毒、贩奴，该处不是国际犯罪。【选 D】

2.（单选）中国“郑和”号邮轮停靠在 W 国的 H 港，M 国的汤姆在邮轮上盗取了我国公民栾某的旅行包，包内有 5000 美元。我国公安机关对此案行使刑事管辖权依据的原则是（ ）。

- A. 普遍原则

- B. 属地原则
- C. 属人原则
- D. 保护原则

【解析】2. B 项正确：“中国‘郑和’号邮轮”是我国船舶，在我国船舶上发生刑事案件，适用“旗国主义”，用属地原则管辖。【选 B】

3. (单选)法的对象效力，是指法的适用对象有哪些，对什么人和组织有效。《中华人民共和国刑法》第八条规定：“外国人在中华人民共和国领域外对中华人民共和国国家或者公民犯罪，而按本法规定的最低刑为三年以上有期徒刑的，可以适用本法，但是按照犯罪地的法律不受处罚的除外。”这条规定体现的原则是（ ）。

- A. 属地原则
- B. 属人原则
- C. 保护原则
- D. 折中原则

【解析】3. C 项正确：“外国人在中华人民共和国领域外对中华人民共和国国家或者公民犯罪”，要保护，如果说外国人同时满足重罪（最低刑 3 年以上），在我国和犯罪地都是犯罪行为，两个条件同时满足，适用保护管辖。

D 项错误：我国没有该刑法原则。【选 C】

4. (判断)“凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用本法。”体现了属地管辖原则。（ ）

- A. 正确
- B. 错误

【解析】4. A 项正确：我的地盘听我的。“除法律有特别规定的以外”，主要对于一些有外交特权、外交豁免权的人，比如美国总统、德国总统，一般不能抓起来走法律途径，而走外交途径。【选 A】

【答案汇总】1-4：D/B/C/A

第二节 犯罪与犯罪构成

【解析】

犯罪与犯罪构成这一节都是重点，需要重点记忆。

一、犯罪的概念

犯罪是指具有严重的社会危害性、违反刑事法律规范、依法应当受刑罚处罚的行为。

二、犯罪构成

犯罪构成包括犯罪主体、犯罪主观方面、犯罪客体、犯罪客观方面（缺一不可）。

【解析】

1. 犯罪的特征（多选题）：

（1）具有严重的社会危害性：比如偷别人 5 分钱不能算盗窃罪，不具有严重性。

（2）违反刑事法律规范：如果违反的是治安管理处罚法，不是犯罪。

（3）依法应当受刑罚处罚：主要在第六节讲解。

2. 犯罪构成，一个行为认定为犯罪，看是否符合犯罪构成的要件。根据现行的通说，是四要件说：犯罪主体、犯罪主观方面、犯罪客体、犯罪客观方面。认定一个行为是犯罪，四个要件缺一不可。

（一）犯罪主体

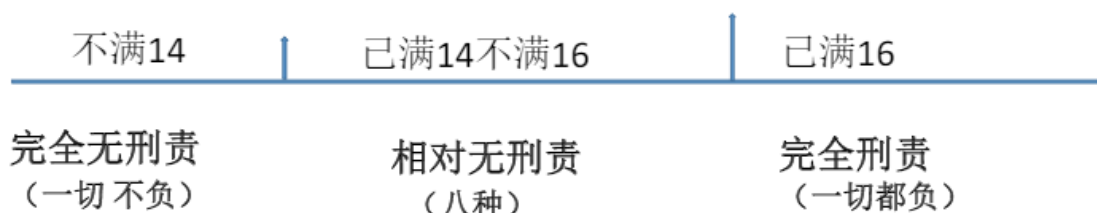
犯罪主体是指实施危害社会的行为、依法应当负刑事责任的自然人和单位。

1. 自然人

完全刑事责任能力人

相对无刑事责任能力人

完全无刑事责任能力人





【解析】

1. 犯罪主体是干坏事的人，即实施危害社会行为的**自然人**（自然出生、死亡的人，是重点）和单位。

2. 自然人：不同年龄是否承担刑事责任不同。两类特殊年龄，14、16 周岁。

（1）不满 14 周岁为完全无刑事责任，对一切犯罪都不需要承担刑事责任，比如 13 岁的孩子炸毁了一千栋楼、杀死了一万个人，不需要承担刑事责任，因为其是完全无刑事责任。

（2）已满 14 周岁不满 16 周岁为相对无刑责，只对 8 种严重的行为承担刑事责任，对其他的行为不承担刑事责任。

（3）已满 16 周岁是完全刑事责任，对一切犯罪都需要承担刑事责任。

1. 自然人

（1）完全刑事责任能力：

- ① 年满 16 周岁。
- ② 间歇性精神病人精神正常时。
- ③ 醉酒的人。

【解析】

完全刑事责任能力：

（1）年满 16 周岁：从 16 周岁生日的第 2 天开始，算完全刑责。在 16 周岁生日当天是不满 16 周岁，过了 0 点，才算年满 16 周岁。

（2）间歇性精神病人精神正常时：间歇性精神病是指一会精神完全正常、一会精神完全疯。要看犯罪时的状态，如果犯罪时精神正常，杀了人要承担刑事责任；如果犯罪时是完全疯的，不能控制和辨认，不需要承担刑事责任。比如王

某是间歇性精神病人，杀人时是正常的，警察抓时疯了，看犯罪时候的精神状态，犯罪时是正常的就需要承担刑事责任。

（3）醉酒的人：醉酒的人犯罪，应当承担刑事责任，量刑和正常人一模一样，否则可能会有人利用醉酒做坏事。醉酒的人从重、从轻、减轻处罚都是错误表述。

（2）完全无刑事责任能力：

- ①不满 14 周岁的人。
- ②精神病人。

我还只是个孩纸啊



【解析】

完全无刑事责任能力：对一切犯罪不承担刑事责任。

（1）不满 14 周岁的人：“已满 16 周岁”是从生日的第二天开始算，“不满 14 周岁”卡到 14 周岁生日当天。14 周岁生日当天极其特殊，杀人、放火、抢劫、强奸都不承担刑责。

（2）精神病人：纯疯子，即一年 365 天、24 小时时时刻刻、无时无刻都是疯的，不需要承担刑事责任。

（3）相对无刑事责任能力：

已满 14 周岁不满 16 周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。

日本鬼子
城管

烧
伤

杀
贩

奸
爆

抢
投

【解析】

1. 相对无刑事责任能力人：指已满 14 周岁不满 16 周岁的期间，仅仅针对八种行为需要承担刑事责任。考查方式：八种行为有哪些，日本鬼子+城管（谐音记忆）。日本鬼子：烧杀奸抢；城管：伤贩爆投，分别对应：放火、故意杀人、强奸、抢劫，故意伤害致人重伤或者死亡、贩卖毒品、爆炸、投毒罪。

2. 细节考点：

（1）贩卖毒品，即明知道是毒品还去卖。若是 15 岁的孩子走私（国内运到国外，非法过边境）、运输、制造毒品，不一定卖，不承担刑事责任。

（2）投毒罪 VS 投放危险物质罪：在我国《刑法修正案（三）》中，将刑法分则中的投毒罪改为投放危险物质罪，但刑法总则第 17 条中的“投毒罪”没有修改，如果考试出现这两个罪名，表述都是对的。若是单选题中同时出现，秉持着尊重法条的原则，因为刑法总则第 17 条对应“投毒罪”，选择投毒罪。

（3）绑架罪：八种行为中没有绑架。15 岁的王某绑架他人，不需要承担刑事责任；若王某绑架后还故意杀死了人质，即绑架撕票，需要承担刑责。八种行为虽然没有绑架，但有故意杀人，要对故意杀人的行为承担刑责，定故意杀人罪。

（4）减轻刑事责任能力

已满 14 周岁不满 18 周岁的人、已满 75 周岁的人、又聋又哑的人、盲人、尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人，为减轻刑事责任能力的人。



间歇性：有时完全疯（精神病）
有时完全正常（正常人）



半迷糊：一直处于，有点意识，
但不完全清醒的状态

【解析】

1. 减轻刑事责任能力：在审理案件时，如果发现有下列四类人之一的，量刑会宽大处理。

(1) 已满 14 周岁不满 18 周岁的人犯罪宽大处理。

(2) 已满 75 周岁的老人。

(3) 又聋又哑的人、盲人：关键词“又”，王某只聋不哑、只哑不聋，不能减轻。

(4) 尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人：“尚未完全丧失辨认”即有一点意识，知道吃饭、睡觉，但是更深层次的东西就不知道了，即半迷糊。

2. 注意：间歇性精神病人指有时完全疯、有时完全正常，比如“金毛狮王”谢逊周一、三、五完全疯，周二、四、六完全正常；半迷糊是一直处于有点意识但不完全清醒的状态，比如傻姑，知道吃饭睡觉，但不懂更深层次的东西。

3. 减轻刑事责任能力指的是傻姑这种人。谢逊没有减轻的待遇，完全疯的不需要承担刑事责任，完全正常的需要承担刑事责任

- 十四十八过失翁 应从减
- 老翁故意半癫疯 可从减
- 又聋又哑或盲人 可从减免

翁：已满75周岁的人

【注意】

1. 十四十八过失翁，应从减：已满 14 周岁不满 18 周岁的人、老人的过失犯罪，应当从轻或者减轻处罚。

2. 老翁故意半癫疯，可从减：老人故意犯罪、半迷糊的人，可以从轻或者减轻处罚。

3. 又聋又哑或盲人，可从减免：又聋又哑的人、盲人，可以从轻、减轻或者免除处罚。

4. 考试考查连线问题。判断：已满 14 周岁不满 18 周岁的人，可以从轻或者减轻处罚（错误），原因：是应当、必须、一定从轻或者减轻处罚。

第六十二条 【从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。

第六十三条 【减轻处罚】犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚。

【解析】

从轻处罚、减轻处罚理解即可。刑法分则定罪量刑往往给的是期间，比如故意杀人情节较轻的，判处3年以上10年以下有期徒刑。

(1) 从轻处罚是在法定刑的限度以内判处刑罚，“以内”包含本数，既包括3年也包括10年，只要法官是在3年-10年期间，就是从轻处罚。

(2) 减轻处罚是比区间中的最小数还小，即小于3年，比如判处1年、2年。

2. 单位

单位犯罪，一般是指公司、企业、事业单位、机关、团体为本单位或者本单位全体成员谋取非法利益，由单位的决策机构按照单位的决策程序决定，由直接责任人员具体实施的，且《刑法》有明文规定的犯罪。

【解析】

1. 单位犯罪，是为本单位、本单位全体成员谋取非法利益。如果领导为了一己私利犯罪，不是单位犯罪。

2. 典型是单位行贿罪。比如单位领导为了本单位能拿下某个项目，谋取非法利益，给市长送礼，构成单位行贿罪，是为了本单位；但若是为了个人能够升迁，跑去给省长行贿，此时不构成单位犯罪，是给个人定行贿罪。

(二) 犯罪主观方面

犯罪主观方面是指犯罪主体对自己危害社会的行为及危害社会的结果所抱的心理态度，包括犯罪故意和犯罪过失。

【解析】

犯罪主观方面：犯罪人在犯罪时的心理态度。两类：犯罪故意和犯罪过失。

1. 犯罪故意

(1) 直接故意。

直接故意是指行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望这种结果发生的心理态度。

(2) 间接故意。

间接故意是指行为人明知自己的行为可能发生危害社会的结果，并且有意放任，以致发生这种结果的心理态度。

2. 犯罪过失

(1) 疏忽大意的过失。

疏忽大意的过失是指应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽大意而没有预见，以致发生这种结果的心理状态。

(2) 过于自信的过失。

过于自信的过失是指已经预见自己的行为可能发生危害社会的结果，但轻信能够避免，以致发生这种结果的心理状态。

【解析】

1. 犯罪故意：

(1) 直接故意：明知自己的行为会发生某种结果，并且希望、追求这种结果的发生。

(2) 间接故意：明知自己的行为可能会发生某种结果，并且有意放任。即结果是否发生无所谓、听之任之、不 care。

(3) 案例：

①潘金莲想毒杀武大郎，在晚饭下了砒霜，大郎回家吃下后死亡。潘金莲明知道大郎吃下带砒霜的饭会死亡，并且希望大郎死亡，是直接故意。

②潘金莲想杀死大郎，大郎和武松一起回家，在武松吃饭的时候没有阻止，任其听天由命。潘金莲明知道武松吃下带砒霜的饭会死，但是为了杀死武大郎，武松是否会死亡无所谓、听之任之，是间接故意。

2. 犯罪过失：

(1) 疏忽大意的过失：应当预见自己的行为可能会发生某种结果，但因疏忽、粗心、马虎而没有预见结果的发生。

(2) 过于自信的过失：已经预见自己的行为可能会发生某种结果，但轻信能够避免，相信不会发生，结果没能避免成。

(3) 案例：

①王某是一名护士，病人来打青霉素时，王某因心情不好忘记对其做皮试，病人因青霉素过敏而死亡。王某作为一名护士，应当知道打青霉素之前要做皮试否则容易出现相应结果，是应当预见；但由于忘记了没有做皮试导致病人死亡，“不料”是没有预见，王某主观方面是疏忽大意的过失。

②王某认为自己的枪法很好，某天找到甲，和甲说“你站在 10 米以外头顶苹果，我绝对只打到苹果，打不到你”，甲表示很害怕，王某说“你放心，我枪法很准，绝对不会出事”，结果王某一枪打死了甲。作为一个正常人，站在 10 米以外对着头上的苹果开枪，已经预见行为可能爆头，但王某轻信能够自己避免，对应过于自信的过失。关键字眼：出现“自恃、轻信、迷之自信”等相应字眼，对应过于自信的过失。

3. 意外事件：指该人根据当时的各种情况，不可能预见、也不应当预见结果的发生。法律不强人所难，定性为意外事件，不需要承担刑事责任。比如甲哼着走在路上，歌声吓死了旁边的老太太。正常人在路上不可能也不应当想到唱歌会死人，此时定性为意外事件。虽然不需要承担刑事责任，但或多或少有民事补偿。类似于唱歌、拍肩膀、打喷嚏等吓死旁人，死的离奇、蹊跷的，往往定性为意外事件。

易混概念区分		
直接故意	明知	希望
间接故意	明知（可能会）	放任
疏忽大意的过失	应当预见	没预见
过于自信的过失	已经预计	轻信避免
意外事件	不可能	不应当

【注意】

1. 犯罪主观方面：两个故意、两个过失，一个不需要承担刑事责任的意外事件。

2. 考法 1：给出一个案例，问体现犯罪的哪个方面。比如张三的儿子是张小三，在儿子两岁时，张三发现儿子像隔壁老王的，起了杀心，将儿子带到河边一把推到河里淹死了。张三明知儿子会死并且希望他死，是直接故意；若是把张小三带到河边，心里想儿子是否死听天由命，结果张小三掉到了河里淹死了，张三明知儿子可能死但放任其死亡，是间接故意。

3. 考法 2：考查法条原文对应，对应导图中的关键词。已经预见自己的行为可能发生某种结果，但轻信可以避免，是过于自信过失；应当预见但疏忽、马虎、粗心大意而没有预见，对应疏忽大意的过失。

4. 死的离奇、死的蹊跷的是意外事件。

（三）犯罪客体

犯罪客体是指我国刑法所保护而为犯罪行为所侵犯的社会关系。

客体	抽象（社会关系）
对象	具体（侵害行为所指向的人或物）

【解析】

1. 犯罪客体：是刑法所保护的社会关系，犯罪客体即是一种社会关系。比如人身关系、财产关系、公共安全关系、国家安全关系等。

2. 比如：甲一刀捅死乙，侵犯了乙的人身关系；甲将乙的 500 万抢走，侵犯了乙的财产关系；在疫情期间窃取国家秘密情报，犯了间谍罪，侵犯国家安全；在马路上横冲直撞，以危险方法危害公共安全，犯罪客体是公共安全关系。

3. 犯罪客体和犯罪对象：犯罪行为具体触碰到的人、物。比如甲一刀砍死乙，犯罪对象即刀触碰的对象是乙，具体的人是犯罪对象；一把抢过了 500 万，行为所想要的是物、500 万，犯罪对象是钱。

4. 真题：王某抢劫了一个金项链，抢劫罪的犯罪对象是物，即金项链。注意不是金项链的主人，抢劫想要的是这个物，不是这个人。

（四）犯罪客观方面

犯罪客观方面是指刑法规定的构成犯罪在客观上必须具备的条件。

1. 危害行为：专指犯罪构成的客观方面的行为，即由行为人的意识、意志支配的违反刑法规定的危害社会的行为。

（1）作为。

作为，即积极的行为，是指以积极的身体举动实施刑法所禁止的行为。

（2）不作为。

不作为，是指行为人在能够履行自己应尽义务的情况下不履行该义务。

2. 危害结果

危害结果是指危害行为作用于犯罪对象而对犯罪直接客体造成的法定的实际损害或现实的危险状态。

3. 因果关系

因果关系是指犯罪客观方面中的危害行为同危害结果之间存在的引起与被引起的关系。

【解析】

1. 犯罪客观方面：即客观上所具备的条件。概念不考查，此处主要讲解三个方面，即危害行为、危害结果和因果关系。

2. 危害行为：分为作为和不作为。

（1）作为：即积极地身体举动，比如甲恨王某，于是拿着刀砍死王某，此时拿刀砍的行为就是积极地身体举动。

（2）不作为：

①指当事人能够履行应尽义务的情况下不履行，此时构成不作为犯罪。关键词“应为、能为、不为”，在应为、能为、不为的情况下构成不作为犯罪。

②比如百姓看到某店铺着火，站在马路边看热闹不救火，作为百姓没有应当救火的义务，因此不构成不作为犯罪；如果是接到工作任务的消防员赶到现场，和百姓一样插着腰看热闹，此时消防员应当救火（应为），且有专业的设备、接受过专业培训（能为），就是不去救火（不为），即应为、能为而不为，构成不作为的犯罪。

(3) 比如作为路人，看到路上弃婴没有救助，导致弃婴冻死，对于路人不构成不作为犯罪，我国刑法没有规定路人有救助弃婴的义务，不满足应为、能为、不为的条件；如果婴儿的妈妈看到孩子也不救助，此时构成不作为的犯罪，法律要求父母对未成年子女尽到看管、抚育的义务。

3. 危害结果：分为两大类，即实际损害和危险状态。

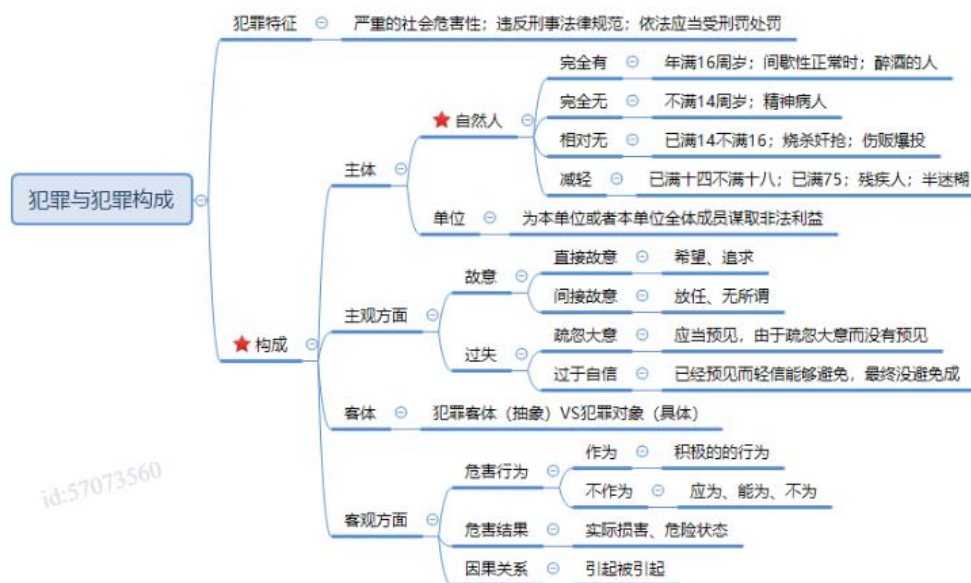
(1) 实际损害：比如甲恨王某，于是拿着刀砍王某，将尸体摆在路边。

(2) 危险状态：对于某些罪名，不要求出现实际的损害，只要营造危险状态就认定为犯罪。比如危险驾驶罪，2011 年我国规定醉酒驾驶机动车构成危险驾驶罪。若王某醉驾，但没有撞到人，此时仍然构成危险驾驶罪，因为危险驾驶罪不要求出事，只要营造危险状态就构成犯罪。

4. 因果关系：

(1) 圈出关键词“引起与被引起的关系”，即危害结果是由危害行为造成的，此时需要承担刑事责任，否则不承担。比如甲恨张三，于是拿着刀砍死张三，张三的死亡和甲有因果关系，即有引起和被引起的因果关系。

(2) 考试常考“迷信犯”的问题。典型是宫斗剧中的“巫蛊杀人案”。比如甲恨张三，扎一个小人并写上张三的生辰八字，每天都在念咒做法、拿针扎，一个月后张三真的死亡，此时张三的死亡与甲扎小人之间没有引起与被引起的关系，我国不承认迷信犯，因此张三死亡和甲无关，不需要承担刑事责任。



【注意】

1. 犯罪概念（多选题）：把握关键词，即严重的社会危害性、违反刑事法律规范、依法应当受到刑罚处罚。

2. 构成：需要同时满足四个构成要件。

（1）主体：

①自然人：完全刑责、完全无刑责、相对无刑责、减轻刑事责任能力。

②单位：为本单位或者本单位全体成员谋取非法利益。

（2）主观方面：重点考查两种故意和两种过失。

（3）客体：

①犯罪客体：指一种抽象的社会关系。

②区分犯罪客体（抽象）和犯罪对象（具体）。

（4）客观方面：

①危害行为：重点掌握不作为，即应为、能为、不为。

②危害结果：实际损害和危险状态。

③因果关系：是一种引起与被引起的关系。

强化练习

1. （多选）下列应当负刑事责任的是（ ）。

A. 李某（15 周岁）实施故意伤害致人重伤的行为

B. 王某（13 周岁）实施危害公共安全的放火行为

C. 马某（17 周岁）实施盗窃行为且数额较大

D. 胡某（16 周岁）实施抢劫行为

【解析】1. A 项正确：选项属于八种行为中的“两故”，需要承担刑事责任。

B 项错误：13 岁属于完全无刑责，对一切犯罪都不承担刑事责任，因此不承担刑责。

C 项正确：已满 16 周岁属于完全刑责，对一切犯罪都要承担刑事责任。

D 项正确：选项中“16 周岁”指已满 16，考试中给出 13、14、15 等年龄都是“已满”。已满 16 周岁属于完全刑责，对一切犯罪承担刑事责任。**【选 ACD】**

2. (单选)依据法律规定,下列几个未成年人中能够承担刑事责任的是()。

- A. 李某,今年十六周岁,放学路上发现有人抢劫同学,他将坏人打伤
- B. 郭某,今年十三周岁,将学校的实验室点燃,造成巨大经济损失
- C. 陈某,今年十七周岁,在集市上偷窃时被发现,逃跑的过程中将追赶之人刺成重伤
- D. 梁某,今年十五周岁,将邻居家的一只价值 8 万美元的小狗偷走并低价处理了

【解析】2. A 项错误:选项表述属于见义勇为,即正当防卫,不需要承担刑事责任,不能让英雄流血又流泪。

B 项错误:13 周岁属于完全无刑责,对一切犯罪不承担刑事责任。

C 项正确:17 周岁属于完全刑责,对一切犯罪都承担刑事责任,“盗窃之后将追赶的人刺成重伤”,属于事后转化为抢劫的行为,17 周岁抢劫需要承担刑事责任。

D 项错误:15 周岁属于相对无刑责,对八种行为承担刑责,其中没有盗窃罪,因此不担刑责。【选 C】

3. (单选)甲是间歇性精神病人。某日,其在精神正常时喝醉了板酒,把酒店老板打成重伤,在群众抓捕他时,他因惊恐而精神病发作。以下说法正确的是()。

- A. 甲应当负刑事责任,但可以减轻处罚
- B. 甲应当负刑事责任,但可以从轻处罚
- C. 甲不负刑事责任,因其是精神病人
- D. 甲应当负刑事责任

【解析】3. D 项正确:做题时要看“犯罪时的状态”,犯罪时精神正常的,应当负刑事责任。A、B 项错误:对于间歇性精神病人,比如谢逊,没有宽大处理的待遇;对于傻姑等半迷糊的,可以宽大处理。【选 D】

4. (单选)某日,刘某给朋友过生日而喝醉了酒,在意识不清了的情况下,捅死了前来劝阻其闹事的饭店服务员,其行为判断正确的是()。

- A. 刘某是在意识不清的情况下杀人的，所以不构成犯罪
- B. 刘某应当负刑事责任，但应当从轻或减轻处罚
- C. 刘某酗酒后杀人，应当从重处罚
- D. 刘某的行为构成故意杀人罪

【解析】4. 考查“应当、一样”，量刑时和正常人一模一样。A、B、C 项错误。D 项正确。【选 D】

5. （单选）钱某欲谋害其夫，寻求“大仙”帮忙，将“大仙”提供的写有其夫名字的纸符烧毁，希望借此杀死其夫，碰巧其某夫当晚猝死。钱某后悔，投案自首。钱某的行为应定性为（ ）。

- A. 直接故意
- B. 间接故意
- C. 过失犯罪
- D. 不是犯罪

【解析】5. D 项正确：题干属于迷信犯的问题，在我国不承认，不构成犯罪，因为不具有因果关系。【选 D】

【答案汇总】1-5：ACD/C/D/D/D

6. （单选）行为人明知自己的行为可能发生危害社会的结果，的而放任结果发生的是（ ）。

- A. 直接故意
- B. 疏忽大意的过失
- C. 过于自信的过失
- D. 间接故意

【解析】6. D 项正确：比如金莲对武松的死亡，对应间接故意。【选 D】

7. （单选）下列情况不需要承担刑事责任的是（ ）。

- A. 某赵某 18 物岁，为筹集上网费，醉酒后盗取财物 5 万元

- B. 丁某为间歇性精神病人，病情发作时拿刀将路人砍伤
- C. 某王某 20 物岁，聋哑人，盗取财物 4 万元
- D. 李某吸食毒品后神情恍惚，持刀将妻子杀死

【解析】7. 选非题。A 项正确：已满 16 周岁的属于完全刑责，对一切犯罪承担刑事责任，因此醉酒盗窃需要承担刑事责任。

B 项错误：犯罪时精神不正常的，不承担刑事责任。

C 项正确：20 周岁属于完全刑责，盗窃需要承担刑事责任，对于聋哑人量刑时可以宽大处理，即可以从轻、减轻或者免除处罚。

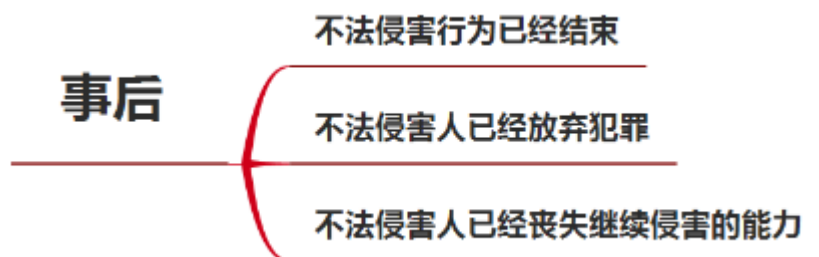
D 项正确：吸毒不是免责的理由，吸毒后杀人需要承担刑责。【选 B】

【答案汇总】6-7：D/B

第三节 排除犯罪的行为

一、正当防卫

为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫，不负刑事责任。



【解析】

1. 排除犯罪的行为：正当防卫和紧急避险，重点考查正当防卫。
2. 正当防卫：

(1) 圈出关键词“他人”，典型是见义勇为的行为。比如甲晚上遇到劫匪，张三将劫匪一脚踹飞，此时张三可以构成正当防卫，即为了他人的利益进行防卫。

(2) 免受正在进行的不法侵害：关键词“正在进行”。

①事前和事后防卫的都不可以。事前指“先发制人、先下手为强”。比如王

某扬言后天要干掉张三，张三明天杀死王某，此时不成立正当防卫，张三故意杀死王某，因此构成故意杀人罪。

②事后：比如张三想要强奸李四，将李四制服后，自己的老婆打来电话，张三停下来接电话，此时接电话暂停的行为不属于事后，因此被强奸的李四需要掌握关键时期，抓紧时间进行防卫。

3. 常见的事后情形：

（1）不法侵害行为已经结束：比如王某大前天对甲实施的抢劫，今天甲遇到王某后将其暴打一顿，此时不属于正当防卫，因为抢劫的行为已经结束。

（2）不法侵害人已经放弃犯罪：比如王某看到一位曼妙女子心生歹意，将人制服后想要实施不轨行为，结果一看是如花姐姐，吓得王某撒腿就跑，此时如花姐姐不能为了挽尊而狂追、暴揍王某，因为王某已经放弃犯罪，属于事后，不可以进行正当防卫。

（3）不法侵害人已经丧失继续侵害的能力：比如劫匪要抢劫甲，结果甲一脚将劫匪踢晕倒在地，此时甲不可以捡起地上的砖头对着劫匪的脑袋砸，因为对方已经丧失继续侵害的能力，属于事后情形，继续“补刀”则构成相应的犯罪。

4. 免受正在进行的不法侵害：“不法侵害”必须是现实存在的，不能是假想的、误会的。比如有一天甲走路在路上，被乙拍了一下肩膀就误以为是抢劫，记过一个擒拿手将乙摔倒在地，事后发现乙只是想问路，此时不成立正当防卫，因为没有现实的不法侵害存在，仅仅是假想的、误会的。

5. 采取制止不法侵害的行为：正当防卫的意图要是正当的，要制止不法侵害。考试常见有两处“坑”，即打架斗殴和挑拨防卫/防卫挑拨，二者都不具有正当意图，因此不成立正当防卫。

（1）打架斗殴：“你打我，我打你，在校门口约架”。比如王某和甲在粉笔公司门口约架，此时不具有正当意图，不成立正当防卫。

（2）挑拨防卫：常说打架时“谁先下手谁理亏”，比如甲想要打王某，但是不会先动手，于是不断挑唆、勾火王某，对王某说“有本事你过来打我呀”，结果王某受不了后先动手，甲拿起事先准备好的刀对着王某的心脏捅了几刀，此时没有制止不法侵害的正当意图，因此不成立正当防卫。

6. 不法侵害人：关键词“本人”，正当防卫针对的对象必须是不法侵害人本

人。比如王某要打甲，甲打不过王某，于是跑到幼儿园将王某的儿子打一顿，此时不成立正当防卫。

防卫过当是指正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的行为。对于防卫过当的，应当减轻或者免除处罚。

无过当防卫（又称特殊防卫）是指对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为，造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任。



【解析】

1. 防卫过当：正当防卫有一定限度，如果明显超过必要限度造成重大损害的，此时构成防卫过当。在我国的 470 多个罪名中，没有防卫过当罪，防卫过当构成什么罪定什么罪。比如王某去甲家里偷东西，甲拿起花瓶砸死王某，此时王某只是想要偷东西，而甲却剥夺他人的性命，即属于防卫过当，如果是过失杀死王某，此时定过失致人死亡；若故意杀死王某，则定故意杀人罪。

2. 量刑：防卫过当的应当减轻或者免除处罚，毕竟情有可原。

3. 如果王某拿着刀追杀甲，甲在防卫时不需要考虑是否下手过重等其他因素，理论依据是无过当防卫。

4. 无过当防卫：又称为特殊的正当防卫。

（1）针对正在进行的行凶（通说指将人弄死还是弄重伤的界限不明）、杀人、抢劫、抢劫、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，在采取防卫行为时，造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任。典型是昆山龙哥案，即龙哥驾驶宝马过程中与小明发生冲突，于是龙哥拿着 30cm 的大刀就砍小明，结果刀掉到地上，这类暂停的行为不属于事后情形，仍然属于正在进行的行凶，属于严重危及人身安全的暴力犯罪，小明在防卫过程中将龙哥弄重伤、弄死仍然

属于正当防卫，即无过当防卫，不需要承担刑事责任和民事责任，因此在学理上通常总结为“打死勿论”。

（2）补充常见的坑：圈出“正在进行”，比如张三拿着刀杀甲，甲在防卫过程中将张三踢晕倒在地，倒数 10s 张三仍然不动，于是捡起大刀将张三砍死，此时不属于无过当防卫，也不属于防卫过当，只要是防卫必须是在不法侵害正在进行时下手过重，而对方晕倒属于事后，此时行为构成故意杀人。

二、紧急避险

紧急避险是指在法律所保护的权益遇到危险而不可能采用其他措施加以避免时，不得已而采用的损害另一个较小的权益以保护较大的权益免遭损害的行为。紧急避险行为不负刑事责任。

紧急避险 **不适用于职务上、业务上负有特定责任的人**。

紧急避险超过必要限度造成不应有的损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚。

【解析】

1. 概念：

（1）“保大放小”，即为了保护较大利益损害无辜第三方的较小利益。比如张三拿着刀追杀甲，甲拼命的跑，跑不动的时候骑着路人的自行车逃跑，导致自行车损坏，此时为了保护自己的命，而损害无辜第三方的财产权益，命比财产大，构成“保大放小”，即属于紧急避险。

（2）危险来源：

①人：比如张三拿着刀追杀，可以避险。

②自然界：比如地震、洪涝灾害等。

③动物：比如野狗追着人咬。

2. “不得已”：

（1）紧急避险必须在不得已的情况下实施，损害的是无辜第三方的合法权益，不能随便侵害，因此必须是不得已才能实施。

（2）正当防卫不要求“不得已”，因为其损害的是不法侵害人本人的利益，正义没有必要向非正义低头。可以通过损害对象的不同区分正当防卫和紧急避险，

损害第三方，对应紧急避险；损害不法侵害人本人，对应正当防卫。

3. 损害一个较小的权益以保护较大的权益，即保大放小。如果损害的利益和保护的利益相等，此时不可以，比如王某拿着刀追杀甲，甲跑不动拉过来李四挡刀，结果李四被杀，此时不属于紧急避险，因为都是命，不满足“保大放小”。

4. 紧急避险限制要求：不适用职务上、业务上负有特定责任的人，即对于英雄不适用紧急避险。典型是警察、消防员等，比如消防员冲进火灾现场救火时，不能说“不能进去，要保护我的命”，英雄要“负重前行”。

5. 限度：

(1) 在我国，既没有防卫过当罪，也没有避险过当罪的罪名，构成什么定什么。

(2) 量刑时宽大处理，应当减轻或者免除处罚。



【注意】

1. 正当防卫：

(1) 概念：

①他人：见义勇为。

②时间要素：要求正在进行，事前、事后都不成立。

③不法侵害：现实存在，不能假想、误会。

④防卫意图要是正当的，需要制止不法侵害，不能是互相斗殴和防卫挑拨。

⑤对象：针对不法侵害人本人。

(2) 防卫过当：我国没有无过当防卫罪，构成什么定什么；毕竟情有可原，量刑时宽大处理，应当减轻或者免除处罚。

(3) 无过当防卫（龙哥案）：对于严重危及人身安全的暴力性犯罪，即行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架等，只要是正在进行的，在处理时“打死勿论”。

2. 紧急避险：

(1) 概念：

①危险来源：人、动物、自然界。

②保大放小：比如火灾中为了避免烧伤，拿着他人的物品挡住，此时人身权益>财产权益，满足“保大放小”，属于紧急避险。

(2) 不适用于职务上、业务上有特定责任的人。

(3) 避险过当：与防卫过当结合考查，量刑时应当减轻或者免除处罚。

强化练习

1. (单选) 蔡某伙同朱某等人持刀对陆某进行抢劫，陆某奋起反抗，搏斗中夺取蔡某短刀，刀捅蔡某后夺路而逃，朱某等人蔡呼喊追赶，后蔡某伤重死亡。陆某刀捅蔡某行为的性质是 ()。

- A. 正当防卫
- B. 防卫过当
- C. 假想防卫
- D. 事后防卫

【解析】1. A 项正确：抢劫属于严重威胁人身的暴力犯罪，陆某在防卫过程中“打死勿论”，将蔡某、朱某弄死、弄重伤也不属于防卫过当，而是属于正当防卫。【选 A】

2. (单选) 某晚，余某骑电动车下班回家，行至一路口在自行车道上等候红绿灯，此时一宝马车也路过此路口，司机龙某欲转违章驶入自行车道右转，因余某挡住其右转路线，龙某下车对余某进行谩骂，双方发生争吵，龙某返回车内取出一把约 30 厘米长砍刀，余某急忙弃车逃跑，龙某上前追砍余某，将余某肩部砍伤，当第二刀砍来时，因用力过猛，刀掉落在地，双方激烈争斗中，余某抢先拾起砍刀进行反击，砍中龙某颈部及背部，路人赵某看到后拨打 110 报警，民

警接警后到达现场，120 救护车随即赶到，后龙某经抢救无效死亡。根据我国刑法规定，下列说法正确的是（ ）。

- A. 龙某的砍刀掉落后，不法侵害的现实威胁已消失，余某不存在防卫的紧迫性
- B. 余某主观上具有加害意图，不具有防卫意图
- C. 余某的反击行为符合刑法中特殊防卫权的规定，应构成正当防卫，不负刑事责任
- D. 余某的反击行为明显超过了必要的限度，造成龙某死亡，应构成防卫过当

【解析】2.C 项正确：余某面临严重危及人身安全的暴力性犯罪，在防卫过程中“打死勿论”。广东的考试经常结合时事政治考查，日常生活中要关注下新的司法解释。【选 C】

3.（单选）甲持刀追杀乙，眼见就要被甲追上，乙见路旁有一辆未熄火的摩托车，便驾车逃跑，使摩托车造成严重损失，其行为构成（ ）。

- A. 故意损坏财物罪
- B. 正当防卫
- C. 执行命令
- D. 紧急避险

【解析】3.D 项正确：面临追杀，为了保命而损害他人财产，命>财产，即保大放小，构成紧急避险。【选 D】

4.（单选）王某和李某素有仇怨，李某扬言要找机会杀掉王某，先王某得知后，先下手除掉了李某。王某的行为（ ）。

- A. 属于正当防卫，不负刑事责任
- B. 属于意外事件，不负刑事责任
- C. 属于自救行为，不负刑事责任
- D. 属于故意杀人，应当负刑事责任

【解析】4.D 项正确：题眼是“先下手为强”，属于事前行为，不构成正当防卫，属于故意杀人。【选 D】

5. (单选) 紧急避险的情况下, 行为人所造成的损害 ()。

- A. 可以大于危险可能造成的损害
- B. 可以等于危险可能造成的损害
- C. 应该小于危险可能造成的损害
- D. 特殊情况下可以没有限制

【解析】5. C 项正确: 命 > 财产, 实际造成的损害应当小于危险可能造成的损害。【选 C】

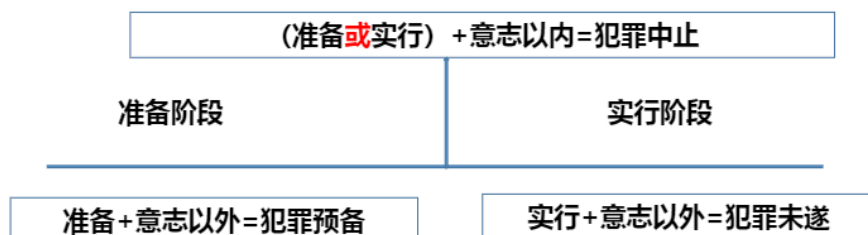
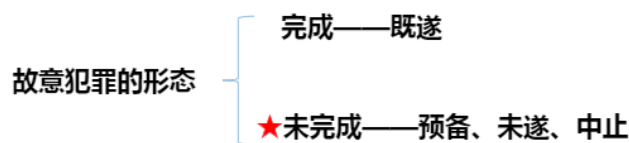
6. (多选) 下列情形不适用紧急避险的有 ()。

- A. 来自于自然界的危险
- B. 业务上负有特定责任的人避免本人危险
- C. 来自于动物的侵袭
- D. 职务上负有特定责任的人避免本人危险

【解析】6. B、D 项正确。【选 BD】

【答案汇总】1-5: A/C/D/D/C; 6: BD

第四节 故意犯罪形态



【解析】

1. 故意犯罪形态：包括两大类。

（1）完成形态：对于绝大多数犯罪而言，看其目的是否达到。比如甲想杀张三，一刀砍下去张三死亡，此时想杀张三的目的完成，在法律上称为既遂，即构成故意犯罪的既遂。

（2）未完成形态：只要甲想要杀张三，但是张三没有死，此时目的没有达到，即未完成形态，法律上有三大类，分别是犯罪预备、犯罪未遂和犯罪中止。

2. 考试重点考查犯罪预备、犯罪未遂和犯罪中止。整个犯罪主要包括两大阶段，第一阶段是前期的准备阶段，比如准备刀、枪；第二阶段是后期着手施行阶段，比如拿着刀砍在王某身上。

（1）在准备阶段由于意志以外的原因停下来的，此时法律上称为犯罪预备，比如甲要杀王某而买一把刀，第二天杀人时刀被别人偷走，属于意志以外的原因被迫停止，即犯罪预备。

（2）犯罪未遂：在施行阶段由于一直意志以外的原因被迫停止的。比如甲拎着刀砍王某（施行阶段），但是王某将甲一脚踢飞，保护了自己而杀死了甲，此时甲属于意志以外的原因未完成，即犯罪未遂。

（3）犯罪中止：在整个犯罪过程中，不管准备阶段还是施行阶段，由于意志以内的原因停止的，即自愿的、心甘情愿的、主观方面停止的称为犯罪中止。比如甲拎着刀想要杀王某，即将落下刀的那一刻想起来王某不容易，于是主动拎着刀回家。

3. 故意犯罪形态：

（1）已经完成的是既遂；未完成的是预备、未遂、中止。

（2）在准备阶段，由于意志以外的原因停止的，属于犯罪预备。

（3）在实行阶段，由于意志以外的原因停止的，属于犯罪未遂。

（4）在整个犯罪过程中，由于意志以内的原因停止的，属于犯罪中止。

4. 注意：犯罪预备、犯罪未遂、犯罪中止都已经犯罪，只不过最终没有完成，量刑时会宽大处理。

一、犯罪预备

犯罪预备，是指为了犯罪，准备工具，制造条件，但由于行为人意志以外的

原因而未能着手实行犯罪的情形。

对于预备犯，可以比照既遂犯从轻、减轻或者免除处罚。

踩点、蹲点、买凶器、苦练技术、出发前往犯罪地点

【解析】

1. 犯罪预备：准备阶段由于意志以外的原因停下的。常见五种情形：

（1）踩点：比如要偷东西，需要知道主人何时在家，何时不在家；也要知道从哪个门进、从哪个门出。

（2）蹲点：守在那等着被害人出现。

（3）买凶器：为了杀人买刀、买枪、买毒药。

（4）苦练技术：比如为了杀人练习排山倒海、葵花点穴手。

（5）出发前往犯罪地点：比如要杀张三，从自己家走到张三家里。

2. 准备好工具、制造好条件，由于意志以外的原因停止的属于犯罪预备，对于预备犯，可以比照既遂犯从轻、减轻或者免除处罚。

二、犯罪未遂

犯罪未遂是指已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。

【解析】

1. 犯罪未遂：在着手阶段由于意志以外的原因停止的。“着手”指真刀真枪的开始干，比如买刀是准备阶段，拿着刀砍人则属于着手；从自己家到张三家的路上，即出发前往犯罪地点，属于犯罪预备阶段；到张三家里着手撬门、开锁，属于着手偷。如果由于意志以外的原因没有得逞的，构成犯罪未遂。

2. 对于未遂犯，可以对比照既遂犯从轻或者减轻处罚，此处没有“免除处罚”，犯罪预备“比照既遂犯，可以从、减、免除处罚”，未遂则不能，因为已经着手实行，已经“真刀真枪”开始干，其恶性更大，因此不能免除。

三、犯罪中止

犯罪中止，是指犯罪分子在实施犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地

防止

犯罪结果发生的行为。

对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，**应当**减轻处罚。

【解析】**1. 犯罪中止：标注星号。**

（1）概念：指在实施犯罪的过程中，说明犯罪没有完成。**如果犯罪一旦完成，事后补救或返还的赃物的，不构成中止。**比如甲将乙家里的宝物偷回家，结果第二天就后悔，此时甲的行为不成立中止，“偷走宝物”说明盗窃的目的已经完成，即构成既遂，事后返还的则不构成中止。

（2）自动放弃犯罪或者自动**有效地**防止犯罪结果的发生：关键词“有效性”。比如甲特别恨王某，拿着刀想要杀王某，一刀看下去后就后悔，于是将王某送往医院，医生救活王某，此时有效防止犯罪结果（王某死亡）的发生，因此具有有效性，成立犯罪中止；若在送往医院后王某死亡，此时没有有效防止结果的发生，不具备有效性，即成立犯罪既遂。

（3）量刑：对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。比如甲想杀王某，在去王某家的路上想到王某特别可怜，每次考试都不及格，因此不想杀王某，于是拎着刀就回家，此时在犯罪的过程中由于意志以内的原因停止的，构成犯罪中止，没有造成损害的，应当免除处罚；若甲到王某家里，一刀砍下去王某受伤，又将王某送往医院，医生救活王某，此时有效防止结果的发生，仍然成立中止，但是造成损害，应当减轻处罚。关于中止犯的量刑，考试考查频繁，法律上鼓励犯罪分子“放下屠刀、回头是岸”。

2. 犯罪未遂和犯罪中止的区分：

（1）犯罪未遂：对应“欲而不能”，“欲”指想要做，“不能”指客观上办不到。

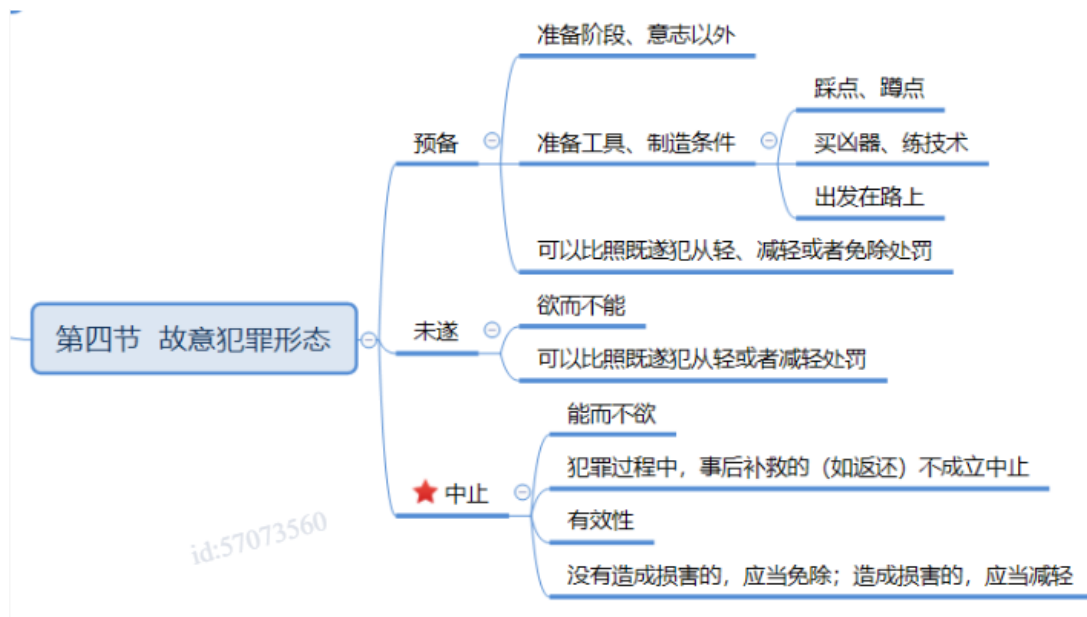
（2）犯罪中止：对应“能而不欲”，“能”指客观上可以做，“不欲”指由于各种原因不想做，即能做不想做。

（3）例子：

①比如甲看到某位女子，感觉非常有钱，于是想要实施抢劫，已经压制住女子，结果美女回头后发现是美女，决定不抢劫，要给美女留下好印象，此时客观

上已经没有能够阻拦王某的条件，但是由于各种原因自己不想抢劫，即能而不欲，对应犯罪中止。

②比如王某想抢劫某女子，刚压制住女子，甲将王某一脚踹飞，王某倒地无法实施抢劫，此时王某想要抢劫，但是客观上办不到，属于欲而不能，对应犯罪未遂。



【注意】

考查方法：

（1）给出案例，问构成预备、未遂还是中止，根据构成要件区分。

①犯罪预备：准备阶段+意志以外。

②犯罪未遂：对应欲而不能，着手阶段由于意志以外的原因停止的。

③犯罪中止：对应能而不欲，准备阶段+着手阶段（犯罪过程中），由于意志以内的原因停止的。

（2）考查细节：常见有 5 种。犯罪过程已经完成的，事后采取补救的，不成立中止。

（3）考查量刑：

①预备和既遂都可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。

②预备犯可以免除处罚，未遂不可以免除处罚。

③中止没有造成损害的，应当免除；造成损害的，应当减轻处罚。

强化练习

1. (单选) 甲为了报复杀死仇人乙，将乙家附近一草垛点燃，苗但突降大雨将火苗浇灭，甲见无法点燃草垛，遂离开。甲的犯罪形态属于 ()。

- A. 犯罪既遂
- B. 犯罪未遂
- C. 犯罪中止
- D. 以上选项都不正确

【解析】1. B 项正确：“点燃草垛”属于着手阶段，“突降大雨浇灭火苗”属于意志以外的原因停止，属于犯罪未遂。A 项错误：甲想杀乙，最终乙没死，犯罪未完成。【选 B】

2. (单选) 春节快到了，张三想偷点钱回老家过年，于是悄悄到一家属楼附近暗查，正好从该家属楼走出几个派出所民警，于是张三溜走了，张三的行为属于 ()。

- A. 犯罪预备
- B. 犯罪未遂
- C. 犯罪中止
- D. 犯罪既遂

【解析】2. A 项正确：“暗查”是踩点、蹲点（准备），由于意志以外（民警）的原因未得逞，此时构成犯罪预备。【选 A】

3. (单选) 下列属于犯罪未遂的是 ()。

- A. 的甲在盗窃一老人的 3000 元钱后于第二天又将盗窃所得的 3000 元返还给老人
- B. 乙在盗窃时被主人发现当场抓获送交公安机关
- C. 丙总对自己说会画外币能够以假乱真，但一直没有具体行为
- D. 丁欲下毒杀死丙，在丙中毒后后悔，就把丙及时送入医院，经抢救，丙脱离危险

【解析】3. 犯罪未遂指着手阶段由于意志以外的原因停止的。A 项错误：已经偷钱，第二天再返还，说明犯罪已经完成，事后再返还的不成立未遂，构成犯

罪既遂。

B 项正确：“正在盗窃”是着手阶段，“被当场抓获”是意志以外的原因未得逞，构成犯罪未遂。

C 项错误：选项表述还没有开始准备，只是在吹牛，将自己的犯罪意图表现出来，此时称为犯意表示，即通过口头或者书面表露出来的思想不构成犯罪。

D 项错误：在犯罪过程中由于意志以内的原因有效防止结果的发生，成立犯罪中止。【选 B】

根据以下材料，回答 4-5 题。

材料：外来务工人员戴某，因遭遇骗子公司，其财物被骗光，遂心生歹念，尾随一女子入户抢劫，但在对方的安抚下自动停止了抢劫。

4.（单选）戴某的行为属于（ ）。

- A. 犯罪预备
- B. 犯罪未遂
- C. 犯罪既遂
- D. 犯罪中止

【解析】4.D 项正确：“入户后”可以抢，但是不想抢劫，即“能而不欲”，对应犯罪中止。【选 D】

【注意】

之前题目中“看到警察后心生胆怯，属于意志以外的原因”，因为“偷东西”的关键点在于“想不想偷”，想偷但是客观上偷不到，因为有警察来，属于“欲而不能”，对应意志以外。

5.（单选）对于戴某的行为，按照我国相关法律规定，（ ）。

- A. 应当免除处罚或减轻处罚
- B. 可以免除处罚或减轻处罚
- C. 应当判处十年以上有期徒刑
- D. 应当判处无期徒刑

【解析】5.A 项正确：题干对应中止犯的量刑，没有造成损害的应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。【选 A】

6. (单选) 王某潜入某局的财务室盗窃财物, 打开保险箱后, 王柜中空无分文。王某的行为是盗窃 ()。

- A. 中止
- B. 预备
- C. 未遂
- D. 既遂

【解析】6. 易错题。C 项正确: “打开保险柜”说明已经着手施行, 柜中没有钱, 即意志以外的原因, 对应犯罪未遂。D 项错误: 在我国属于盗窃罪, 不属于盗窃保险柜罪, 打开保险柜但是没有达到犯罪目的, 盗窃罪的既遂标准是财物脱离主人的控制, 即“失控说”, 本题没有财物, 也没有财物脱离主人控制的说法。【选 C】

【答案汇总】1-5: B/A/B/D/A; 6: C

第五节 共同犯罪

【解析】

共同犯罪: 在刑法上的学说有很多, 不同学说的观点不同, 公安类题目不考查学说观点, 考查通说, 掌握传统的通说即可。

一、共同犯罪的概念

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二、共同犯罪的成立条件

- (1) 必须二人以上。
- (2) 必须有共同故意。
- (3) 必须有共同行为。

【解析】

1. 共同犯罪: 指二人以上共同故意犯罪。需要同时满足以下三个条件:

(1) 必须二人以上: 在刑法中的“以上、以下”, 若没有特殊规定, 都包含本数在内, 两人以上为“ ≥ 2 ”。

(2) 必须有共同故意: 这些人必须朝着同一个目标故意犯罪。比如一个人

的目标是杀人、另一个人的目标是盗窃，二人不成立盗窃，因为不是同一目标；如果一个人是故意、一个人是过失，此时也不成立共同犯罪，要求共同故意；二人都是过失也不可以。

（3）必须有共同行为：需要有意思联络、共同谋划、共同协作。

2. 案例：比如甲和乙相约去张三家里偷东西，甲进去偷，乙在外把风，共偷到10万元，甲得9万，乙得1万，此时人数上是甲乙两人；二人相约去张三家盗窃，对应共同故意；“偷和把风”对应共同行为，有相互协作，三个条件同时满足，成立盗窃罪的共同犯罪。

（二）排除情形

1. 同时犯。
2. 超出共同故意之外的犯罪。
3. 事前无通谋、事后提供帮助的行为。

【解析】

排除情形（标注星号）：考试中通常考查排除情形，即下列情形中一起犯罪，但是不构成共同犯罪。

（1）同时犯：关键词“偶然遇到”。比如甲到乙家偷东西，看到有个前辈小偷也在偷东西，二人相视一笑、各偷各的，此时两人不是共同犯罪，没有实现共谋、相互协作，二人偶然遇到，各自定各自的盗窃罪。

（2）超出共同故意之外的犯罪：比如甲乙二人相约到张三家里偷东西，甲偷完东西离开，而乙则觊觎张三比自己帅而杀死张三，乙杀人的行为是超出共同故意之外的犯罪，二人的共同犯罪仅仅针对盗窃的行为，杀人的行为由乙自己担责。

（3）事前无通谋、事后提供帮助的行为：

①比如王某是极端犯罪分子，但是甲不知道，后来某一天王某说自己刚杀完人，正在被警察追捕，想让甲提供船票供自己逃跑，甲答应，此时甲事前不知道杀人，也没有共同谋划，仅仅是事后提供帮助行为，此时不成立共同犯罪，王某对杀人承担刑事责任，甲可能承担包庇罪、窝藏罪等。

②常见坑：如果甲和王某事前通谋，事后再提供帮助行为的，比如甲给王某支招、谋划，即事前做谋划性工作，事后做一些辅助性工作，此时成立共同犯罪。

三、共犯人的分类

1. 主犯

组织、领导犯罪集团进行犯罪活动或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

2. 从犯

从犯是指在共同犯罪中起次要或者辅助作用的犯罪分子。

3. 胁从犯

胁从犯是指被胁迫参加犯罪的人，即在他人威胁下不完全自愿地参加共同犯罪，并且在共同犯罪中起较小作用的人。

4. 教唆犯

教唆犯是指以劝说、利诱、授意、怂恿、收买、威胁等方法，将自己的犯罪意图灌输给本来没有犯罪意图的人，致使其按教唆人的犯罪意图实施犯罪，教唆人即构成教唆犯。



【解析】

1. 共犯人的分类：了解即可，考查不难。在刑法中，根据共同犯罪人的分工及其作用，将共犯分为四类，是一道天然的多选题。

（1）主犯：包括两种。

①组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的：指三人以上（至少三人）的犯罪团伙。如图 5 个人组织诈骗团伙，其中春哥是组织领导者，春哥就是主犯。

②在共同犯罪中起主要作用的：比如甲乙二人相约共谋杀人，甲负责杀人，乙负责放风，此时甲起主要作用，即主犯。

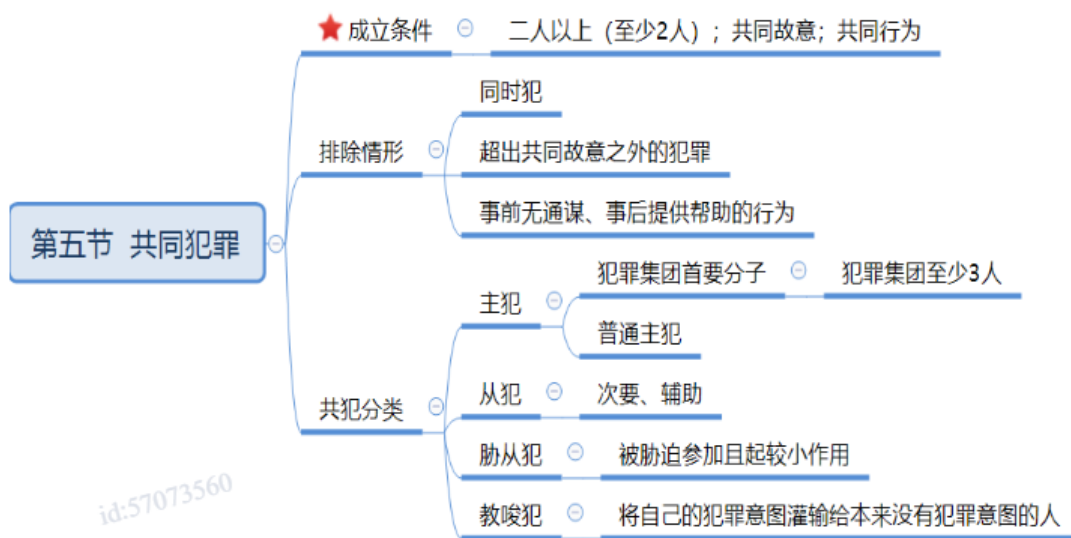
③表述：主犯存在于至少三人的共同犯罪中（错误），原因：两个人也存在主犯。

（2）从犯：关键词“次要或辅助”，即在共同犯罪中起次要或者辅助作用的犯罪分子，即打下手的人，比如甲杀人，王某在外把风，王某属于典型的从犯。

(3) 胁从犯：指在他人威胁下不完全自愿地参加共同犯罪，并且在共同犯罪中起较小作用的人。

(4) 教唆犯：指通过一系列的方法，将自己的犯罪意图灌输给本来没有犯罪意图的人，即让不想犯罪的人犯罪。

2. 案例：比如甲想去李某家里偷东西，一个人不敢去，想让王某一起去，结果王某不去，甲接连打了王某几巴掌，最终在甲的威胁下一起去偷东西，但是偷东西时不积极、不用心，所起到的作用也比较小，此时王某对应胁从犯；甲让原本不想犯罪的人犯罪，属于典型的教唆犯。



【注意】

1. 共同犯罪：省考公安考查比例少，往往考查通说，建议不要深究。
2. 成立条件：二人以上、共同故意、共同行为。
3. 排除情形：偶然遇到的同时犯；超出共同故意之外的犯罪；事前无通谋、事后提供帮助的行为，若事前通谋，事后没有提供帮助的，通说认为构成共同犯罪（有争议）。
4. 共犯分类：4 大类，天然的多选题。
 - (1) 主犯：犯罪集团的首要分子，至少是 3 人以上。
 - (2) 从犯：起次要、辅助作用。
 - (3) 胁从犯：被胁迫、不完全自愿参加，且起到较小作用的人。
 - (4) 教唆犯：将自己的犯罪意图灌输给本来没有犯罪意图的人。

强化练习

1. (多选) 下列情况不能成立共同犯罪的有 ()。

- A. 一方为故意而另一方为过失
- B. 缺乏共同意思联络的同时犯
- C. 事前通谋的事后窝藏、包庇行为
- D. 故意内容不同的同时犯

【解析】1. A 项正确：要求两故意。

B 项正确：比如甲和前辈没有事前联络，但是偶然遇到，不属于共同犯罪。

D 项正确：比如甲和前辈同时去李某家，前辈杀人、甲偷东西，二人故意内容不同，虽然是一起犯罪，但不属于共同犯罪。

C 项错误：事前通谋、事后窝藏、包庇的成立共同犯罪。【选 ABD】

2. (单选) 甲故意伤害乙，致其重伤，昏倒在地，不省人事。甲离开后，丙路过此地。丙见昏倒在地的乙手上戴着一块金表，值于是临时起意，顺手将表摘走，该表价值 2 万余元。对于本案，下列选项正确的是 ()。

- A. 甲、丙共同构成伤害罪
- B. 甲、丙共同构成盗窃罪
- C. 甲、丙共同构成抢劫罪
- D. 甲构成故意伤害罪，丙构成盗窃罪

【解析】2. D 项正确：甲和丙不能成立共同犯罪，不满足共同犯罪的条件，甲构成故意伤害，丙则构成盗窃罪。【选 D】

3. (单选) 郭某与梁某为某商场仓库的保管员，各自都有从仓库偷些东西的想法。一日郭某值夜班，晚 11 时许，郭某与梁某入仓库分头巡视。郭某将一金表和一条金项链放入怀中，梁某将两部摩托罗拉手机放入口袋中。关于郭某与梁某是否构成共同犯罪，下列正确的是 ()。

- A. 郭某与梁某构成共同犯罪
- B. 郭某与梁某不构成共同犯罪

- C. 郭某与梁某不一定构成共同犯罪
- D. 郭某与梁某可能构成共同犯罪

【解析】3. B 项正确：“各自都有”说明两人没有串通、共谋，各自有各自的想法，此时二人不成立共同犯罪，不符合条件，没有事前共谋、事后帮助，属于同时犯。【选 B】

4. （判断）我国刑法根据共同犯罪人在共同犯罪中所起的作用，适当考虑分工，把共同犯罪人分为主犯、从犯和教唆犯三种。（ ）
- A. 正确
 - B. 错误

【解析】4. 共同犯罪分为四类，即主犯、从犯、教唆犯、胁从犯。【错误】

【答案汇总】1-4：ABD/D/B/错误

遇见不一样的自己

Be your better self